

A large, stylized number '90' in dark blue. The '9' is composed of a thick blue stroke with a white circle in the center. The '0' is a solid dark blue circle. Above the '9', there is a graphic of a pen nib pointing downwards, also in dark blue. The background features abstract geometric shapes in shades of blue and purple.

CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO

**en Materia de Justicia Electoral,
Justicia Abierta, Transparencia,
Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales
y Archivos 2022.**

**Ensayos ganadores y trabajos
sobresalientes**

Alejandra Malinalli Ortiz Jácome
Edgar Bruno Díaz Castro
Hugo Alberto Martínez Saldaña
Ensayos ganadores

Dulce Karina Aguayo Osuna
Eduardo Lima Estrada
Edgar Muñoz Rodríguez
Trabajos sobresalientes

Jorge Sánchez Morales
Coordinación



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

**9.º Concurso Nacional de Ensayo
en Materia de Justicia Electoral,
Justicia Abierta, Transparencia,
Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales y Archivos 2022.**
Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes

**9.º Concurso Nacional de Ensayo
en Materia de Justicia Electoral,
Justicia Abierta, Transparencia,
Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales y Archivos 2022.**
Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes

*Alejandra Malinalli Ortiz Jácome
Edgar Bruno Díaz Castro
Hugo Alberto Martínez Saldaña
Dulce Karina Aguayo Osuna
Eduardo Lima Estrada
Edgar Muñoz Rodríguez*

Jorge Sánchez Morales
Coordinación

TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

México, 2023

342.21023 M6
N456c

9.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral, Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos 2022 : Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes / Alejandra Malinalli Ortiz Jácome, [y otros cinco] ; Jorge Sánchez Morales, coordinación ; Reyes Rodríguez Mondragón, presentación ; Felipe Alfredo Fuentes Barrera, nota introductoria ; Beatriz Claudia Zavala Pérez, prólogo. -- 1.ª edición. -- Ciudad de México, México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2023.
1 recurso en línea (145 páginas) : gráficas, ilustraciones.

Incluye referencias bibliográficas.
ISBN 978-607-708-672-7

1. Derecho a la información - acceso a la información pública - México.
2. Administración pública - transparencia de la gestión pública - México. 3. Derechos civiles - derecho a la vida privada - protección de datos personales.
4. Derecho a buscar la verdad - México. 5. Tecnología - tecnologías de la información y comunicación - México. 6. Derechos de los grupos en estado de vulnerabilidad - derechos de las mujeres - acciones afirmativas - México. I. Ortiz Jácome, Alejandra Malinalli, autora. II. Sánchez Morales, Jorge, coordinador. III. Rodríguez Mondragón, Reyes, presentador. IV. Fuentes Barrera, Felipe Alfredo, nota introductoria. V. Zavala Pérez, Beatriz Claudia, prologuista. VI. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

*9.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral,
Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Archivos 2022.
Ensayos ganadores y trabajos sobresaliente*

1.ª edición, 2023.

D. R. © Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Carlota Armero 5000, CTM Culhuacán,
04480, Coyoacán, Ciudad de México.
Teléfono: 55-5728-2300.

www.te.gob.mx
editorial@te.gob.mx

ISBN 978-607-708-672-7

Coordinación académica y edición: Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Las opiniones expresadas en la presente obra son responsabilidad exclusiva de quien las emite.

Directorio

Sala Superior

Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

Presidente

Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Magistrada Janine M. Otálora Malassis

Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

Comité Académico y Editorial

Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón

Presidente

Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña

Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

Dra. Blanca Heredia Rubio

Dr. José de Jesús Orozco Henríquez

Dr. Hugo Saúl Ramírez García

Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Dr. Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón

Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García

Secretaría Técnica Académica

Lic. Agustín Millán Gómez

Secretario Técnico Editorial

Índice

Presentación.	11
---------------------------	-----------

Reyes Rodríguez Mondragón

Nota introductoria	17
----------------------------------	-----------

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Prólogo	23
-----------------------	-----------

Beatriz Claudia Zavala Pérez

Ensayos ganadores

Primer lugar

<i>Juzgadore robot</i> en los casos de violencia política en razón de género a la luz del principio de progresividad de los derechos humanos.	29
--	----

Alejandra Malinalli Ortiz Jácome

Segundo lugar

Ni tan abiertas ni con muchos datos. Un análisis de las plataformas gubernamentales de datos abiertos en México.	49
--	----

Edgar Bruno Díaz Castro

Tercer lugar

Paridad de género en la designación de secretarías de despacho.

Dónde estamos y cómo garantizarla 73

Hugo Alberto Martínez Saldaña

Trabajos sobresalientes

Archivos transparentes 97

Dulce Karina Aguayo Osuna

Propuesta de una Comisión Binacional de Archivos a partir de una
breve aproximación a los documentos político-electorales generados
por autoridades mexicanas en el periodo de 1821 a 1848 en el
territorio de Nuevo México 113

Eduardo Lima Estrada

Las redes sociales en el involucramiento ciudadano y en la
apertura institucional en el ámbito político-electoral 127

Edgar Muñoz Rodríguez

Autorías y colaboraciones 141

Presentación

En México, la democracia ha sido resultado de un proceso gradual de construcción institucional. Esta situación involucró el diseño de organismos independientes y confiables para dirimir los conflictos políticos por la vía pacífica.

Con ese sistema electoral naciente, México acabó por fin con el control que el gobierno ejercía sobre las elecciones y logró tener árbitros y jueces electorales imparciales que garantizaran una competencia pareja entre las distintas fuerzas políticas, que es la base de toda democracia moderna.

Gracias a ese legado, hoy los ciudadanos pueden premiar o castigar a un partido político con su voto, y cambiar el rumbo del país. Ese poder de decisión de la ciudadanía es parte fundamental de la democracia y un valor que debe salvaguardar el sistema electoral en su conjunto.

La transparencia y la rendición de cuentas son principios inseparables de la labor que realizan las instituciones públicas en una democracia. Gracias a la transición democrática, en México se pasó de un sistema obscuro y cerrado a uno abierto con pesos y contrapesos en el contexto de una sociedad plural.

Fue el paso gradual de instituciones poco transparentes a espacios públicos abiertos y con mayor rendición de cuentas. De instituciones opacas y poco transparentes se transitó a organizaciones que están obligadas, por ley, a dar cuenta de sus procesos para que la ciudadanía esté enterada.

En este proceso, la sociedad jugó un papel determinante para que sus demandas fueran convertidas en políticas públicas. La transparencia y la rendición de cuentas son principios de toda democracia de calidad, enfocada en el bienestar de sus ciudadanos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sintonía con este proceso, ha implementado una serie de políticas públicas para dar cabida a la transparencia como eje rector de su desempeño, así como a la rendición de cuentas para el fortalecimiento institucional.

Para avanzar en ese objetivo, el Tribunal, como órgano jurisdiccional que tutela los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, diseñó el Plan Estratégico Institucional (PEI) como un eje rector para fortalecer la gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo de justicia abierta: transparente, con participación ciudadana y colaborativo.

Esta serie de acciones tiene como propósito:

- 1) Promover una justicia electoral más abierta y cercana a la ciudadanía.
- 2) Impulsar una protección reforzada de los derechos político-electorales.
- 3) Afianzar una justicia electoral inclusiva, orientada a los derechos político-electorales de las personas y grupos en situación de discriminación estructural.
- 4) Perfeccionar la colaboración interinstitucional para fomentar el diálogo con otros organismos autónomos y Poderes de la Unión con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas y de tener una mayor difusión de los precedentes relevantes en materia de justicia electoral.

La justicia abierta es un principio constitucional ligado estrechamente a la democracia. No se trata de un aspecto sin sustentación jurídica o política, es todo lo contrario; tiene sus fundamentos en la ciencia política, en la sociología y filosofía del derecho, así como en el derecho constitucional.

El modelo de justicia abierta sirve como instrumento de legitimación del Poder Judicial cuando actúa de forma transparente, rinde cuentas y lo hace dentro del marco legal.

En el Tribunal Electoral se considera que no hay justicia sin transparencia. Se trata de contar con una justicia electoral más abierta y cercana a la ciudadanía. Parte de las acciones implementadas por la institución para estrechar su vinculación con la sociedad son los concursos de ensayo con los jóvenes.

Así se ha hecho a lo largo de ocho ediciones de este Concurso Nacional de Ensayo para buscar soluciones y respuestas innovadoras que profundicen en la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

El 9.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral, Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos, el cual fue elaborado en colaboración con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, tuvo como propósito promover el análisis y plantear alternativas de solución a diversos problemas prácticos sobre temas vinculados a la justicia electoral, justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos.

Los ensayos ganadores muestran la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como principios de toda democracia de calidad que se ajustan a los objetivos establecidos en el PEI.

Estas obras impulsan el trabajo de las instituciones para continuar, desde los valores democráticos, con proyectos innovadores que impactan en las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Conforme a los criterios emitidos en la convocatoria, se premiaron tres ensayos y también se reconocieron trabajos sobresalientes.

El primer lugar planteaba a juzgadores robot en los casos de violencia política en razón de género, a la luz del principio de progresividad de los derechos humanos. Ello, en sintonía con los objetivos del PEI para acercar la justicia de manera más eficiente a la ciudadanía mediante aplicaciones tecnológicas.

En el ensayo se propone expedir medidas cautelares, mediante juzgadores robot, para que de manera oportuna cesen las conductas violentas hacia ellas, para lo cual se propone la utilización de la inteligencia artificial como una alternativa.

El segundo lugar realiza un análisis de las plataformas gubernamentales de datos abiertos en México. Por ello, se proponía homogenizar los requisitos mínimos de construcción de las plataformas de datos

abiertos, con metodologías innovadoras y efectivas, entre otras medidas. Este proyecto se encuentra en sintonía con mecanismos para fortalecer la difusión de los datos de interés para la ciudadanía.

El tercer lugar hace una radiografía de la paridad de género en la designación de secretarías de despacho. El autor, en su análisis, destaca que únicamente en 12 de las 32 entidades federativas (37.5 %) cuentan con, al menos, la mitad de ellas encabezadas por mujeres. Este proyecto se inscribe dentro de la línea estratégica de difusión de los derechos de los grupos históricamente desfavorecidos, con acciones que den cuenta de la situación en que se encuentran.

Para ello, propone que la vía idónea para exigir el cumplimiento del principio de paridad en la designación de las personas titulares de las secretarías de despacho es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), para garantizar la participación política de las mujeres en circunstancias de igualdad material.

En estos tres ensayos, al igual que en los trabajos sobresalientes, podemos observar el interés de los jóvenes por innovar y brindar soluciones desde una perspectiva de justicia abierta.

Transparentar los procesos de decisión y rendición de cuentas mediante proyectos innovadores contribuye a que la ciudadanía perciba que la justicia electoral es un servicio abierto y transparente para la protección de sus derechos político-electorales.

Estos ensayos refuerzan el compromiso del Tribunal Electoral con la sociedad, pues la confianza ciudadana es una fuente indispensable de legitimidad para toda democracia.

De esta manera, la justicia electoral abierta es un modelo que permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía de estar informado y entender tanto sus derechos como las decisiones que le afectan.

Esta nueva edición del Concurso de Ensayo contribuye a brindar certidumbre a las decisiones del TEPJF impulsado por los principios de una justicia abierta y ciudadana.

Como lo afirma Stephen Breyer, juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, al decir: “La justicia debe ser ciudadana para poder serlo del todo”.¹

¹ Stephen Breyer, 2017, *Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez*, trad. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 135.

Partiendo de premisas como la máxima transparencia, la publicidad, la participación y el involucramiento ciudadano, se informa al público y a los medios de comunicación sobre las decisiones y tareas diarias del Tribunal Electoral.

Se trata, finalmente, de ser instituciones visibles con miras a generar cada vez más apoyo y reconocimiento ciudadano, y en última instancia, legitimidad que contribuya a la estabilidad política y el desarrollo democrático del país.

Actividades como estas refuerzan el acercamiento con la ciudadanía, especialmente con los jóvenes, quienes con su mirada refrescan las potencialidades que se tiene como sociedad.

En el Tribunal Electoral se reconoce a los jóvenes premiados por su esfuerzo de acercar y hacer entendible la justicia electoral a la ciudadanía.

Reyes Rodríguez Mondragón

Nota introductoria

Ante el compromiso permanente que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la sociedad, para generar propuestas constructivas, así como incentivar a las y los jóvenes para crear prácticas innovadoras, sostenibles y replicables en el ámbito de la justicia electoral, en esta ocasión, en colaboración con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, del Tecnológico de Monterrey se llevó a cabo el 9.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral, Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos 2022.

Con este tipo de proyectos se puede mostrar a la ciudadanía que el TEPJF es un organismo que contribuye al sostenimiento del Estado democrático de derecho y que genera una adecuada gobernanza, en la que se contempla a la sociedad como pilar fundamental de la vida institucional. La importancia de este concurso radica en la necesidad de conocer, mediante los ensayos finalistas, la percepción plural que se tiene sobre temas relevantes del sistema constitucional.

El ensayo que obtuvo el primer lugar, cuyo título se denomina “*Juzgadore robot* en los casos de violencia política en razón de género a la luz del principio de progresividad de los derechos humanos”, propone la creación de un *juzgadore robot* como aliado de la justicia electoral, para coadyuvar en la protección de la vida de las mujeres, como objetivo primordial del Estado mexicano, tomando como eje rector el principio de progresividad de los derechos humanos.

El análisis refiere cómo el Estado mexicano ha buscado revertir la situación de violencia y discriminación que viven las mujeres, en aras de consolidar una democracia paritaria, por lo que plantea la creación de un *juzgadore robot* que se encargue exclusivamente del dictado de medidas cautelares en los casos de violencia política en razón de género, mediante la programación de un algoritmo y a través de acuerdos plenarios que puedan ser impugnados ante juzgadores y juzgadas humanas.

De esta manera, el *juzgadore robot* tomaría como base la legislación de México, los tratados internacionales y la jurisprudencia, así como los criterios que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, a fin de tomar una decisión que cumpla con los estándares de protección de derechos humanos, específicamente en materia de violencia política en razón de género.

Derivado de la naturaleza del bien jurídico que se pretende tutelar, el acuerdo que se dicte se notificaría a la víctima dentro de las 24 horas siguientes a la interposición de la demanda o queja y podría ser impugnable ante una jueza o juez humano. Asimismo, el acuerdo que se emita por el *juzgadore robot* deberá ser aprobado por el pleno de los tribunales electorales o, en su caso, por la Secretaría Ejecutiva de los institutos locales, ya que el sistema de computación cognitiva es un aliado en la jurisdicción electoral y no un sustituto.

Como parte complementaria, propone la creación de pulseras que cuenten con un botón de alerta conectado a la Secretaría de Seguridad Pública de cada entidad, para emitir una señal en tiempo real del lugar donde se encuentra la mujer que sea víctima de violencia, con el fin de alertar si su integridad o vida se encuentran en peligro.

El ensayo ganador del segundo lugar se titula “Ni tan abiertas ni con muchos datos. Un análisis de las plataformas gubernamentales de datos abiertos en México” y refiere la apertura de la información como una herramienta para mejorar el ejercicio gubernamental, la calidad de las intervenciones públicas, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Señala cómo los procesos de innovación y el aceleramiento tecnológico-digital en el ámbito mundial han transformado las interacciones y relaciones humanas en cada uno de los contextos y espacios en los que se desenvuelven, siendo con ello las tecnologías de

la información y la comunicación (TIC) los catalizadores principales de estas nuevas tendencias y escenarios para la innovación gubernamental. Destaca que una de las principales transformaciones que se han propuesto es precisamente la adopción de un modelo de gobierno abierto, como una política pública a escala mundial destinada a exaltar la metamorfosis gubernamental y facilitar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, promoviendo cambios sistémicos y una revolución para el sector público.

Por ello, se requiere del aprovechamiento de toda la información al alcance del gobierno para facilitar la apertura y la participación ciudadana, a través del acceso a diversas plataformas y la utilización de herramientas que dan origen a programas de datos abiertos, que se configuran para mejorar el diseño e implementación de políticas y programas públicos, fortalecer su efectividad y propiciar una mayor interacción pública y social.

La investigación busca reconocer la importancia de propiciar la transparencia y el acceso a la información en un Estado democrático, como un mecanismo para facilitar la rendición de cuentas gubernamental y como un referente para promover la participación ciudadana, a partir de plataformas de datos abiertos como pilares fundamentales para el mejoramiento de los insumos desarrollados tanto por la ciudadanía como por los gobiernos (en sus distintos ámbitos). La transformación de datos en herramientas es una tendencia que está ganando una mayor importancia conforme cobran terreno las tecnologías digitales, ya que facilitan su uso para el diseño y evaluación efectiva de políticas y programas públicos.

El tercer lugar corresponde al ensayo “Paridad de género en la designación de secretarías de despacho. Dónde estamos y cómo garantizarla”, el cual analiza el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en un plano de igualdad con relación a los hombres.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF consideró que entre el proceso electoral federal de 2017-2018 y el de 2020-2021 existió un cambio de paradigma constitucional en materia de paridad, pues se transitó de la paridad en la postulación a la integración paritaria de todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, incluyendo órganos autónomos, ayuntamientos, secretarías de despacho, el Poder Legislativo y la designación de jueces y magistrados.

Este cambio resulta fundamental, pues se reconfiguró el mandato constitucional de paridad de género, dotándolo de un alcance que garantiza su eficacia fáctica, ya que, hasta la reforma de 2019, el principio de paridad de género se encontraba circunscrito a la igualdad de oportunidades de ser electo para un cargo público a través de la paridad en la postulación de candidaturas, es decir, un mandato de medio, transformándose en un mandato de resultado: que la composición efectiva de los órganos públicos sea paritaria.

Bajo este nuevo paradigma constitucional, el 29 de agosto de 2021, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados se convirtió en la primera en la historia de México en ser integrada de manera paritaria por mujeres y hombres.

Aunado a lo anterior, en el concurso de referencia se eligieron tres trabajos sobresalientes. El primero de ellos, cuyo título se enuncia “Archivos transparentes”, es una propuesta para que los sujetos obligados generen la transparencia proactiva de su información con un sistema institucional de archivos que incluya a la Unidad de Transparencia, con un perfil acorde a las necesidades del servicio que permita llevar a cabo proyectos con la conjunción de esfuerzos enfocados en un mismo objetivo, buscando generar el desarrollo y la justicia por medio de una sociedad mejor informada, participativa e integrada, así como el desarrollo institucional.

El segundo trabajo sobresaliente propone la creación de una Comisión Binacional de Archivos a partir de una breve aproximación a los documentos político-electorales generados por autoridades mexicanas en el periodo de 1821 a 1848 en el territorio de Nuevo México, al constituir monumentos nacionales en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que versa sobre la identificación en los archivos nacionales, tanto públicos como privados, de aquellos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California.

La comisión podría estar conformada por autoridades archivísticas, de acceso a la información y por universidades de ambos países, con el fin de sistematizar y difundir en medios electrónicos aquellos

documentos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios señalados.

Finalmente, en el tercer trabajo sobresaliente, identificado como “Las redes sociales en el involucramiento ciudadano y en la apertura institucional en el ámbito político-electoral”, se analizó el concepto de la gobernanza para reconocer la importancia de las redes sociales al propiciar el nacimiento de una ciudadanía digital que pueda ejercer sus derechos. Su objetivo general es analizar cómo se puede dar una apertura institucional y reconocer la importancia de las redes sociales en la participación ciudadana para proponer soluciones que favorezcan la gobernanza en México.

Es importante destacar que el TEPJF tiene un claro compromiso constitucional con la impartición de justicia abierta y transparente y con la sociedad para que conozca cuáles son las actividades que desarrolla, por lo que constantemente se ha innovado en la manera como las personas pueden acceder al conocimiento de las actividades jurídicas con la implementación de herramientas tecnológicas, como el juicio en línea y el seguimiento de expedientes electrónico, además de que en el área administrativa ha implementado acciones de transparencia para acercar a la ciudadanía la labor que se realiza.

Hoy en día, la democracia constituye el único sistema político capaz de garantizar la supervivencia de la transparencia y el derecho a saber, por lo que la relación entre transparencia y democracia se ha vuelto interdependiente e indisoluble, lo cual ha dado resultados, al grado de que en la actualidad no se puede comprender una sin la otra.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Prólogo

Vivimos un momento en el que las fronteras de la información se expanden y los fenómenos comunicativos se diversifican, por las interacciones virtuales, mediáticas y el intercambio inagotable de datos a través de diversos medios tecnológicos. En ese contexto, no solo la sociedad ha tenido que adaptarse a la lógica que imponen las nuevas tecnologías, sino también el Estado, el cual debe ajustarse a las exigencias de la nueva realidad, que lo obliga a transparentar su funcionamiento y actividad cotidiana, de cara a la ciudadanía.

Cuando me invitaron a ser jurado del 9.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral, Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos y Archivos 2022, acepté la invitación no solo porque me entusiasma participar en este tipo de eventos académicos, sino también porque me parece crucial que en toda sociedad democrática se privilegien estos ejercicios de crítica, en los cuales mujeres y hombres reflexionan libremente y dan sus puntos de vista sobre aspectos fundamentales de la democracia.

La revisión abarcó 30 ensayos. El análisis de los trabajos me confirmó la importancia de contar con una justicia abierta, comprometida con la transparencia y el acceso a la información y, más aún, poder sopesarla, estudiarla, evaluarla, desde la criba de la máxima publicidad, el análisis técnico y la innovación.

El ensayo que obtuvo el primer lugar fue un trabajo interesante que problematiza las posibles vías para contener y prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMPRG). La vía que encuentra la autora es la utilización de la inteligencia artificial como medio para dar “celeridad, eficiencia, predictibilidad y objetividad al dictado de medidas cautelares” que denuncien la existencia de VPMPRG. La originalidad de la propuesta pone en debate la utilización de medios tecnológicos para la impartición de justicia y un dilema: ¿está lista la humanidad para dejar en manos de computadoras y robots la toma de este tipo de decisiones?

El segundo lugar lo obtuvo el autor de un interesante ensayo que pone a debate la trascendencia de las bases abiertas de datos “como una herramienta para mejorar el ejercicio gubernamental”. Este ensayo subraya la importancia del acceso a la información como un instrumento con que cuenta la ciudadanía para conocer las entrañas de la actividad pública, así como un termómetro para evaluar si el ejercicio de este derecho es eficaz para que la sociedad sea capaz conocer, de mejor manera, los pormenores del quehacer gubernamental.

El tercer lugar lo obtuvo un ensayo cuya lectura fue placentera por el tema novedoso que aborda: ¿se debe cumplir con la paridad de género en la designación de secretarías de despacho? La respuesta que da el autor es positiva y coincide con su aserto, en la medida en que la paridad debe ser un principio rector que irradie a todo un sistema jurídico, y no solo se quede en el ámbito de los cargos representativos o puestos de elección, por ser los que tienen mayor exposición; esa es la finalidad de la reforma conocida como “paridad en todo”.

Además de los tres primeros lugares, hubo tres trabajos sobresalientes. El primero de los ensayos que se ubica en este renglón es el de una autora que destaca la importancia de la labor archivística para lograr una transparencia proactiva. La segunda mención estuvo a cargo de un autor cuya reflexión deja de relieve la trascendencia de servirse de los archivos para hacer una memoria histórica binacional. El último de los ensayos sobresalientes propone la utilización de las redes sociales para fortalecer la gobernanza y el ejercicio de la ciudadanía digital.

Cada una de las lecturas que forman este volumen es una aportación importante a la transparencia, al acceso a la información y a la

impartición transparente y eficaz de la justicia. Ensayos críticos e innovadores como los que las y los lectores tienen en las manos son un instrumento útil para subrayar la importancia de la reflexión y la criticidad, y constituyen un punto de partida insoslayable para la formación de una ciudadanía informada y exigente.

Beatriz Claudia Zavala Pérez

Primer lugar

***Juzgadore robot* en los casos de violencia política en razón de género a la luz del principio de progresividad de los derechos humanos**

Alejandra Malinalli Ortiz Jácome

*¿Qué país hemos construido,
para que nos atrevamos a privar de la vida de
las mujeres todos los días y no pase nada?*

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Resumen: ante el contexto violento en México que viven las mujeres que deciden ejercer sus derechos político-electorales, la inteligencia artificial puede jugar un papel fundamental en la jurisdicción local, dando celeridad, eficiencia, predictibilidad y objetividad al dictado de medidas cautelares.

Por ello, la creación de un *juzgadore robot* como aliado de la justicia electoral podría significar la respuesta a la búsqueda de la protección de la vida de las mujeres, como objetivo primordial del Estado mexicano, tomando como eje rector el principio de progresividad de los derechos humanos.

Palabras clave: violencia política en razón de género, inteligencia artificial, medidas cautelares, computación cognitiva, progresividad de los derechos humanos, autoridades electorales locales.

Sumario: Introducción; ¿Por qué hablar de violencia política en razón de género?; Medidas cautelares; La inteligencia artificial en la jurisdicción; Propuesta de implementación de *juzgadore robot* conforme al principio de progresividad de los derechos humanos; Acciones para su implementación; Conclusiones, Referencias.

Introducción

¿Realmente se han agotado todos los recursos al alcance del Estado para tutelar los derechos político-electorales de las mujeres? ¿Se le da la importancia que merece a la violencia política en razón de género como causante de las muertes de miles de mujeres?

Es cierto que el Estado mexicano ha buscado revertir la situación de violencia y discriminación que viven las mujeres, en aras de consolidar una democracia paritaria; sin embargo, ello ha desatado una serie de agresiones reiteradas en contra de aquellas que deciden ejercer sus derechos político-electorales.

Por ello, se propone el uso de la inteligencia artificial como aliada de la justicia electoral para aquellos casos que involucren este tipo de conductas en contra de las mujeres, ofreciendo respuestas inmediatas y objetivas con base en la normativa mexicana y la línea criterial y jurisprudencial de los altos tribunales.

Consecuentemente, en el presente trabajo se plantea lo relativo a la creación de un *juzgadore robot* que se encargue exclusivamente del dictado de medidas cautelares en los casos de violencia política en razón de género, mediante la programación de un algoritmo y a través de acuerdos plenarios que puedan ser impugnados ante juzgadores y juzgadoras humanas.

Así, en la presente investigación se abordará el contexto generalizado de la violencia político-electoral que sufren las mujeres, la necesidad del dictado inmediato de medidas cautelares y el uso de la inteligencia artificial a través de algoritmos como posible respuesta, tomando en cuenta los acuerdos y reformas que se proponen para lograrlo sobre la base del principio de progresividad de los derechos humanos.

Como resultado de esto, se prevé un sistema electoral expedito, que pueda otorgar certeza y confiabilidad para aquellas mujeres a quienes les son vulnerados sus derechos político-electorales por el simple hecho de ser mujer y que acuden ante los órganos administrativos y jurisdiccionales en búsqueda de protección y justicia.

¿Por qué hablar de violencia política en razón de género?

En México, un fenómeno social y cultural arraigado en costumbres y formas de pensar de la sociedad es la violencia y discriminación que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, sobre la base de una cultura de desigualdad de género (Burgorgue-Larsen y Úbeda de Torres, 2010).

La violencia política en contra de las mujeres ha sido dirigida especialmente a aquellas que desafían al patriarcado, a las normas y a las prácticas sociales, pues la finalidad de los distintos actos de violencia es reforzar las estructuras sociales y las políticas tradicionales, además de restringir la participación de las mujeres en la arena política (UNW y CSR, 2014).

Las acciones que constituyen este tipo de violencia están reguladas en el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se refieren a conductas que lesionan la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en los partidos, durante la contienda electoral, la toma de posesión del cargo o en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos político-electorales.

De manera que este tipo de violencia abarca cualquier daño o sufrimiento experimentado por la mera condición de ser mujer y puede manifestarse como resultado de distintas conductas: desde actos de discriminación y menosprecio hasta agresión física (Rodríguez y Cárdenas, 2017).

Por ello constituye un fenómeno muy grave, ya que una de cada tres mujeres, a escala mundial, ha padecido de algún tipo de violencia, haciendo eco en los distintos ámbitos de su vida privada y de la vida pública (Vázquez y Patiño, 2020).

En México, en 2018 se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas, de las cuales 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y 23 asesinatos, entre otras, siendo seis mujeres políticas asesinadas en su calidad de militantes, cuatro candidatas y cuatro dirigentes partidistas (Vázquez y Patiño, 2020).

A la vez, las agresiones no solo se dieron hacia las actrices políticas, pues se registraron 19 atentados contra familiares de las mujeres políticas y 13 de estos resultaron en asesinatos (Etellect, 2019).

Por otro lado, la Inter-Parliamentary Union realizó un estudio en 39 países durante 2016 y encontró que el 40 % de las mujeres que participan en órganos legislativos han recibido amenazas de secuestro, lesiones, violaciones, secuestro de sus hijos o hijas durante su encargo e, incluso, la muerte.

De hecho, el 80 % de mujeres legisladoras reportó haber sido objeto de agresiones psicológicas, comentarios sexistas y humillaciones, de las cuales una quinta parte mencionó haber sido víctima de violencia sexual (IPU, 2016).

Como se observa, las conductas constitutivas de violencia política en razón de género han sido perpetradas de manera cotidiana y sin temor alguno, representando no solo agresiones físicas o verbales, sino también la muerte de mujeres que participan en el ámbito público.

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹ ha establecido que la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así como garantizar el acceso a mecanismos judiciales y administrativos adecuados y efectivos para combatir las violaciones a derechos humanos de las mujeres y de no discriminación, no solo corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a todas las autoridades (Amparo en revisión 554/2013).

Medidas cautelares

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos 1, 16 y 17 que la protección del derecho a la tutela judicial efectiva debe prevenir violaciones a los derechos humanos, lo cual implica la obligación de garantizar la más amplia protección de derechos, que incluya su tutela preventiva, de tal forma que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos.

¹ En lo sucesivo Suprema Corte.

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación² ha determinado que la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos implican la obligación de garantizar su más amplia protección incluyendo su atención preventiva en la mayor medida posible (Jurisprudencia 14/2015).

Por esa razón, las medidas cautelares forman parte de estos mecanismos, al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, en tanto se emite la resolución de fondo (SUP-JDC-613/2022).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las medidas precautorias constituyen una garantía jurisdiccional de carácter preventivo que tiene una doble función: cautelar, en tanto que están destinadas a preservar una situación jurídica, y tutelar, porque protegen derechos humanos buscando evitar daños irreparables a las personas (Caso Urso-Branco vs Brasil, 2004).

A la vez, el pleno de la Suprema Corte ha definido las medidas cautelares como resoluciones que generalmente son accesorias, porque no constituyen un fin en sí mismas, y sumarias, debido a que deben tramitarse en plazos breves (Tesis P./J.21/98).

En los casos de violencia política en razón de género, se exige que las medidas cautelares que se dicten estén enfocadas a proteger a las mujeres en su calidad y condición de víctimas, poniendo énfasis en todo momento en los principios de no victimización, así como trato preferente en favor de la víctima (SUP-REC-81/2020).

Lo anterior, implica que en el dictado de la medida cautelar se debe partir de la presunción de certeza sobre las manifestaciones contenidas en la demanda y de la naturaleza irreparable de hechos que pudieran invadir la dignidad de la mujer, siempre que no se tengan elementos de convicción que desvirtúen el posible daño a la víctima en términos de lo manifestado por esta, en cuanto a la existencia de la conducta, su naturaleza y los perjuicios que se le pueden ocasionar.

De tal suerte que cuando las autoridades electorales tengan conocimiento, en un asunto de su competencia, de una situación que pueda considerarse que se actualiza algún supuesto de violencia política

² En lo sucesivo Sala Superior.

contra las mujeres en razón de género, tienen el deber de adoptar las medidas que resulten pertinentes e informar a las autoridades competentes para su debido cumplimiento.

Ahora bien, como fue referido anteriormente, estas medidas deben ser dictadas de manera inmediata, a fin de salvaguardar, en el contexto integral de lo personal y familiar, la vida de las mujeres que son víctimas de violencia.

De ahí que se considere necesario el uso de alternativas que coadyuven en el dictado de estas acciones, a fin de que la víctima sea asistida cuanto antes por las autoridades competentes, con independencia del sentido de la resolución que en su momento se dictará.

Luego entonces, es imprescindible que las juzgadas y juzgadores electorales agoten todos los recursos a su alcance, a fin de prevenir un posible daño irreparable en la vida de las mujeres.

La inteligencia artificial en la jurisdicción

La inteligencia artificial con la que se desarrollan los robots se debe a los algoritmos de los que disponen, gracias a los cuales pueden procesar datos y desarrollar un autoaprendizaje de manera autónoma (Celotto, 2019).

Hoy en día existen dos modelos computacionales aplicados al razonamiento jurídico; los sistemas expertos basados en la lógica formal mediante el suministro de una serie de reglas y los sistemas expertos de extracción de información conceptual y computación cognitiva (Navas, 2017).

La diferencia entre ambos sistemas radica en que, en el primer caso, el conocimiento lo aporta el ser humano mediante reglas construidas por personas ingenieras en código binario y que introducen en la máquina (Navas, 2017).

En el segundo caso, el conocimiento lo extrae el propio sistema del cuerpo de textos legales, jurisprudenciales y otros documentos, proporcionando con posterioridad una solución que explica y argumenta jurídicamente uno o varios casos y, además, hace predicciones (Navas, 2017).

Para ello, existen diversas metodologías que se han traducido en una gran variedad de aplicaciones, instrumentos y soluciones aplicables al ámbito legal y que están transformando su productividad; esto es, el *machine learning*, *machine vision*, *natural language processing* y *cognitive computing* (Borge, 2017).

El *machine learning* o aprendizaje automático es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial dirigida al desarrollo de técnicas para que las máquinas puedan aprender y tomar decisiones por sí mismas.

A la vez, el *machine vision* es la tecnología y los métodos utilizados para proporcionar la inspección automática basada en imágenes y análisis para aplicaciones, tales como identificación de firmas, reconocimiento de caracteres, control de procesos o guía de robots.

Por otro lado, el *natural language processing* o procesamiento del lenguaje natural se refiere a un campo de las ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano, y que tiene como objetivo básico la creación de mecanismos eficaces para la comunicación entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales que simulen comunicación (Borge, 2017).

Finalmente, entendemos por *cognitive computing* la simulación de procesos de pensamiento humano, en un modelo computarizado que implica los sistemas de autoaprendizaje que utilizan la minería de datos, el reconocimiento de patrones y el procesamiento del lenguaje natural para imitar el funcionamiento del cerebro humano (Borge, 2017).

El objetivo de esta técnica, que es la más avanzada y que se nutre de todo lo anteriormente referido, es la creación de sistemas automatizados que sean capaces de resolver problemas sin necesidad de asistencia humana.

Ahora bien, en la práctica judicial norteamericana, se ha implementado la tecnología Watson de IBM,³ empleada por el sistema denominado Ross intelligence, que tiene como función extraer argumentos jurídicos de una amplia base de datos (Gorriz, 2017).

³ International Business Machines Corporation.

Se trata de una herramienta de computación cognitiva que, en materias de derecho, reconoce el lenguaje humano y responde en los mismos términos a preguntas jurídicas complejas, analizando gran cantidad de información y mostrando sintéticamente su razonamiento (Gorritz, 2017).

Otro sistema utilizado es Lex Machina, que hace predicciones sobre la base de casos de derechos de patente y propiedad intelectual, basándose en el análisis de comportamiento de las y los litigantes (Robert, 2017).

Por su parte, el sistema Ravel tiene la capacidad de escanear una amplia porción de casos jurisprudenciales americanos para que el sistema experto pueda asociar visualmente un caso con un concepto jurídico (Borge, 2017).

Con relación al Ministerio de Justicia de Estonia —país a la vanguardia en inteligencia artificial— ya se ha estado trabajando en una inteligencia artificial que actúe como juez para encargarse de los casos más sencillos y de reclamos menores, aun cuando la decisión final no dejaría de estar a cargo de un juez (Connelly, 2019).

En similares términos, el Tribunal de Internet de Beijing inauguró un centro de servicio de litigio en línea que incluye un juez de inteligencia artificial, el cual ayudará a las personas juzgadas del Tribunal con el trabajo repetitivo y mecánico, para que las magistraturas puedan dedicarse más a estudiar y resolver diversos juicios (Cárdenas, 2021).

Por otro lado, en Argentina, el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado Prometea, un sistema de inteligencia artificial multicapa que se ha venido aplicando con un 96 % de efectividad según sus promotores (Cárdenas 2021).

El sistema sugiere soluciones teniendo en cuenta casos análogos, siguiendo una inferencia probabilística, y es revisado constantemente para evitar cualquier sesgo algorítmico, lo que significa que si antes la conclusión de un dictamen le tomaba tres meses a la fiscalía, ahora tarda cinco días como máximo (Cárdenas, 2021).

En suma, las actividades que pueden automatizarse gracias a los avances de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico son las siguientes: el análisis, extracción de información relevante, predicción, generación de argumentos escritos o dialécticos, redacción de documentos

contractuales, informes, planificación de tareas en los juzgados, redacción de normas legales, predicciones, resolución de demandas mediante técnicas automatizadas de resolución de conflictos, control de calidad y aplicabilidad posterior de textos legales.

Propuesta de implementación de *juzgadore robot* conforme al principio de progresividad de los derechos humanos

El artículo primero de la Constitución federal reconoce los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos que han sido reconocidos y desarrollados junto con la protección internacional de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

De esta manera, el principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible (CNDH, 2016).

Bajo esa óptica y a fin de lograr una mayor eficacia y expeditéz en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, se propone implementar con la ayuda de la inteligencia artificial, y a través del sistema *cognitive computing*, un mecanismo que permita dictar medidas cautelares de manera inmediata en favor de las presuntas víctimas de violencia política en razón de género.

Lo anterior, porque las autoridades electorales tienen el deber de ampliar el alcance y protección en la mayor medida del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, hasta lograr su plena efectividad, siendo un piso mínimo que el Estado mexicano se encuentra obligado a tutelar.

¿Cómo operaría?

A partir del sistema *cognitive computing*, se deberá programar un sistema independiente para cada instituto y tribunal electoral local, considerando lo siguiente:

- 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 2) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
- 3) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)
- 4) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- 5) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
- 6) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- 7) Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 8) Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 9) Códigos electorales locales.
- 10) Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- 11) Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Una vez que el sistema tenga a su alcance dicha información, se debe asegurar que los juicios de la ciudadanía o procedimientos especiales sancionadores que sean interpuestos en las instancias locales puedan ser computarizados e ingresados en la plataforma señalada.

De esta manera, al tratarse de sistemas automatizados que son capaces de resolver problemas sin necesidad de asistencia humana y gracias al estudio de los algoritmos que detectan de forma automática patrones de comportamiento dentro de un conjunto de datos, será el propio programa el que pueda determinar sobre el dictado de las medidas cautelares.

Es decir, el *juzgadore robot* tomará como base la normativa mexicana, tratados internacionales y jurisprudencia, así como los criterios que ha seguido la Suprema Corte y la Sala Superior, a fin de tomar una decisión que cumpla con los estándares de protección de derechos humanos, específicamente en materia de violencia política en razón de género.

Cabe precisar que, derivado de la naturaleza del bien jurídico que se pretende tutelar, el acuerdo que se dicte deberá ser notificado a la víctima dentro de las 24 horas siguientes a la interposición de la demanda o queja y será impugnabile ante una jueza o juez humano.

Asimismo, el acuerdo que sea emitido por el *juzgadore robot* deberá ser aprobado por el pleno de los tribunales electorales o, en su caso, por la Secretaría Ejecutiva de los institutos locales, ya que el sistema de computación cognitiva es un aliado en la jurisdicción electoral y no un sustituto.

¿Qué medidas cautelares se deben considerar?

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,⁴ las medidas cautelares que actualmente son ordenadas por infracciones que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género consisten en: retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones, ordenar un análisis de riesgos y un plan de seguridad, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite.

No obstante, con independencia de que se apliquen dichas acciones, se considera necesario que en todos los casos en los que se concedan las medidas cautelares se implemente lo siguiente.

Apoyo psicológico

Conforme a los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso los Partidos Políticos Locales, Prevengan, Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, cuando las víctimas presenten quejas o denuncias ante la instancia intrapartidaria, deberán ser canalizadas para que sean atendidas física y psicológicamente de forma inmediata e

⁴ Artículo 463 Ter.

individualizada, con un tratamiento específico de conformidad con el caso en concreto.⁵

En ese tenor, se estima que dicha atención física y psicológica es aplicable ante las actuaciones de los institutos y tribunales electorales locales, pues, con independencia de que sea tomado en cuenta como medida de reparación, ello debe ser ordenado desde la interposición de la demanda o queja, a fin de que las víctimas sean acompañadas durante la resolución del juicio.

Pulsera de alerta

En otro aspecto, se propone la creación de pulseras que cuenten con un botón de alerta conectado a la Secretaría de Seguridad Pública de cada estado, respectivamente, que emitan una señal en tiempo real de dónde se encuentra la mujer que sea víctima de violencia, con el fin de que puedan alertar si su integridad o vida se encuentran en peligro.⁶

Por consiguiente, sus datos deberán ser proporcionados previamente a la citada Secretaría, a fin de que puedan llevar un registro de la víctima y avisar a los tribunales locales del cumplimiento a dicha medida.

Asistencia jurídica

Finalmente, se considera necesario implementar un sistema de información y atención de la víctima de manera gratuita, en el que se le haga de su conocimiento de las vías jurídicas en las que puede proceder, además de la electoral.

Esto garantiza su derecho a recibir plena información y asesoramiento respecto de las instancias competentes que pueden conocer de su demanda y, en su caso, sancionar la violencia política en razón de género.

⁵ Artículos 19 y 20.

⁶ Este mecanismo fue implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, buscando que las mujeres que son víctimas de violencia recobren la confianza en las autoridades y se sientan protegidas.

Acciones para su implementación

Solicitud de recursos financieros para llevar a cabo desarrollo de la infraestructura tecnológica

Resulta importante destacar que la función de los organismos y tribunales electorales es formal y materialmente administrativa y jurisdiccional, respectivamente, sin que tengan como actividad prioritaria la implementación de herramientas tecnológicas para el desempeño de sus funciones.

Es decir, únicamente cuentan con personal especializado para llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas en los ámbitos de su respectivas competencias.

No obstante, la ejecución del sistema propuesto debe estar acompañada del personal experto para el análisis, diseño e implementación de los mecanismos tecnológicos que materialicen el dictado de las medidas cautelares de forma automatizada.

Por estos motivos, es indispensable que los organismos locales cuenten con los recursos económicos suficientes para la contratación de personal con habilidades y conocimientos en inteligencia artificial, que hagan posible la creación del sistema propuesto.

En consecuencia, las autoridades electorales deben tener en consideración el destino de un presupuesto específico que pueda ser utilizado para la creación del *juzgadore robot*.

Preparación al personal que ejecutará el sistema informático

Dentro de las actividades que lleven inmersas funciones administrativas o jurisdiccionales, la capacitación al personal es indispensable para el correcto desempeño de sus funciones.

En este sentido y una vez creado el sistema de computación cognitiva, el personal de los órganos y tribunales electorales que ingresará la información a tal sistema deberá estar en constante capacitación, considerando actualizaciones y mejoras que las personas especializadas en el ámbito tecnológico harán al sistema.

Celebración de convenios de apoyo y colaboración

Como parte de las actividades posteriores al dictado de las medidas cautelares, corresponde el seguimiento de los tratamientos u ordenes de seguridad y protección que se ordene en las mismas.

La firma de convenios de apoyo y colaboración con las dependencias encargadas de cumplir con estas medidas abonará a su implementación de forma expedita, lo que evitará que la víctima de violencia deba acudir por su cuenta a solicitar un tratamiento en particular, o bien a requerir el auxilio de las fuerzas policiales para salvaguardar su integridad o la de su familia.

Por ello, se propone que las autoridades jurisdiccionales y administrativas locales celebren acuerdos de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Mujeres estatal y, en su caso, con el Instituto de Mujeres.

Adicionalmente, se estima que la elaboración de estos convenios debe tener una vigencia indefinida, a efectos de que las mujeres violentadas siempre cuenten con disponibilidad en las dependencias que proporcionen un servicio o atención a la ciudadanía, como pudiere ser la física y psicológica o el apoyo de seguridad pública.

Modificación del marco normativo

Con independencia de que los acuerdos que emita el *juzgadore robot* serán aprobados por las autoridades jurisdiccionales y administrativas, se considera necesario hacer las adecuaciones normativas en los códigos electorales locales respectivos, a fin de prever dicho sistema como auxiliar de la justicia electoral.

Conclusiones

Las muertes y agresiones constitutivas de violencia política en razón de género, definitivamente, no son el costo que deben pagar aquellas mujeres que deciden participar en la vida política.

Es un hecho que las autoridades electorales han buscado erradicar por completo esta práctica; sin embargo, cambiar la cultura patriarcal que impera en la sociedad mexicana será un largo y arduo trabajo.

Ante este panorama, la implementación de la inteligencia artificial en la jurisdicción electoral puede ser la respuesta para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, representando un mecanismo de justicia que haga eficiente y expedito el dictado de las medidas cautelares que protejan su integridad.

Por lo tanto, debemos valorar si es más grande el costo de la implementación de servidores de computación cognitiva o la propia vida de las mujeres mexicanas que deciden participar en la arena política.

La tecnología y la inteligencia artificial han llegado al ámbito judicial no solo como aliadas de las autoridades, sino como potencializadoras de derechos humanos, a la luz del principio de progresividad.

Referencias

- Burgorgue-Larsen, L. y Úbeda de Torres, A. (2010). *The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary*. [La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia y comentarios] Oxford, Oxford University Press.
- Celotto, Afonso. (2019). Derechos de los robots, *Revista Derecho en Acción*, vol. 11, N° 11: pp. 119-133. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/100415/Documento_completo.%2011.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- CIDH. Medidas provisionales, Caso Urso-Branco vs Brasil, 7 de julio de 2004. https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/urso_se_04.pdf
- CNDH. *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos*. (2016) México. <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/34-Principios-universalidad.pdf>
- Connelly, Thomas. (2019). *Estonia to build “robot judge” to clear case backlog*. [Estonia construirá un “juez robot” para eliminar la acumulación de casos]. Legal Cheek. bit.ly/3tFyudG.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Etellect. (2018). *Séptimo informe de violencia política en México*. Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellect Consultores. <https://www.etellect.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellect.html>
- IPU. (2016). *Sexism, Harassment and Violence Against Women Parliamentarians*, [Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias]. Ginebra. S. f.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf>
- Navas Navarra, Susana y otros. (2017). *Inteligencia Artificial*, Tirant lo Blanch, Valencia. P. 320.
- Reyes Rodríguez Mondragón y Ana Cárdenas González de Cosío. (2017). *Violencia política contra las mujeres y el rol de la justicia electoral*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/pdf/19ae7687a8582e6.pdf>

- Ronald Cárdenas Krenz. (2021) ¿Jueces robots? Inteligencia artificial y derecho. *Revista Justicia & Derecho*. Universidad Autónoma de Chile.
- SCJN. Amparo en revisión 554/2013. <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2020-12/AR%20554-2013.pdf>
- TEPJF. Jurisprudencia 14/2015 de rubro: Medidas cautelares. Su tutela preventiva. <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015>
- TEPJF. SUP-JDC-613/2022. <https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/abbcbbdef3fd390.pdf>
- Tesis P./J.21/98. “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA”. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Novena Época. Tomo VII, marzo de 1998, número de registro digital en el Sistema de Compilación 196727.
- UNW y CSR. (2014). *Violence Against Women in Politics. A Study Conducted in India, Nepal and Pakistan*. [La violencia contra la mujer en la política. Un estudio realizado en India, Nepal y Pakistán]. Nueva York, UNW.
- Vázquez Correa Lorena y Patiño Fierro Martha Patricia. (2020). *Violencia política contra las mujeres y paridad de género: de la presencia en el poder a la transformación de la política*. Cuaderno de Investigación No. 67, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, p. 78. http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4864/CI_67_DGAL.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Segundo lugar

Ni tan abiertas ni con muchos datos.

Un análisis de las plataformas gubernamentales de datos abiertos en México

Edgar Bruno Díaz Castro

Resumen: las exigencias internacionales obligan a los gobiernos a ser más abiertos, innovadores y eficientes para aprovechar de forma efectiva las nuevas tecnologías digitales y herramientas como la ciencia de datos. Una de las principales herramientas que serán necesarias para adoptar es la utilización de los datos abiertos. Un concepto que aboga por la apertura de la información como una herramienta para mejorar el ejercicio gubernamental, la calidad de las intervenciones públicas, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En México, el concepto de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas no es nuevo; múltiples normativas han establecido un piso base para la conformación de futuras acciones en la materia. Sin embargo, sus principales herramientas, las plataformas de datos abiertos, en lo conducente a México, concentran características y esfuerzos dispares; con algunos estados liderando en la publicidad e interacción y, con otros, por ejemplo, sin ningún tipo de plataforma, datos o interés en la materia.

Este desinterés no solo es perjudicial para la ciudadanía, sino para la calidad democrática en general, ya que se obstaculiza la participación y dificulta la utilización de datos y evidencia sustentada para la conformación de herramientas, políticas y programas públicos más eficaces para combatir las problemáticas actuales en los ámbitos nacional y local. No obstante, tras la investigación generada, se reconoce una serie de áreas de oportunidad cuya atención es necesaria, quizá no para

garantizar su utilidad y modificación inmediata, pero al menos establecer un camino claro y un piso firme para la construcción progresiva de herramientas ciudadanas, abiertas y transparentes, así como para el mejoramiento del quehacer gubernamental en nuestro país.

Palabras clave: datos abiertos, plataformas de datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, México.

Sumario: Introducción; Planteamiento del problema; Metodología y argumento central; Justificación; La transparencia y la rendición de cuentas en México; El gobierno abierto y las plataformas de datos abiertos; Las plataformas de datos abiertos en México; Conclusiones y otras alternativas de solución, Referencias.

Introducción

Los procesos de innovación y el aceleramiento tecnológico-digital a nivel mundial han transformado las interacciones y relaciones humanas en cada uno de los contextos y espacios en los que se desenvuelven. El ámbito público, en específico, no ha estado exento de dichos cambios, los cuales han obligado a los países alrededor del mundo a reimaginar el quehacer gubernamental, en aras de volverlo más eficiente, transparente y participativo. Son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) los catalizadores principales de estas nuevas tendencias y escenarios para la innovación gubernamental.

En el marco de dicho proceso y dentro del ámbito público, una de las principales transformaciones que se han propuesto es la adopción de un modelo de gobierno abierto, como una política pública a escala mundial destinada a exaltar la metamorfosis gubernamental y facilitar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, promoviendo cambios sistémicos y una revolución para el sector público.

Consecuentemente, esta transformación requiere del aprovechamiento de toda la información al alcance del gobierno, para facilitar la apertura y la participación ciudadana, a través del acceso a diversas plataformas y la utilización de herramientas que dan origen a programas de datos abiertos, que se configuran como herramientas valiosas

para mejorar el diseño e implementación de políticas y programas públicos, fortalecer su efectividad e incidencia, así como propiciar una mayor interacción pública y social.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que concentran estas herramientas y su claro beneficio social, es cierto que, al menos en lo concerniente a nuestro país, no han sido lo suficientemente aprovechadas y nutridas para generar cambios importantes en la promoción de la participación ciudadana, mucho menos en la configuración de la política pública nacional o local.

Así, bajo la utilización de una metodología correlacional y de estudio de casos, en este ensayo se busca abordar la efectividad de las plataformas de datos abiertos nacionales y de Puebla, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Ciudad de México, resaltando las características y elementos de cada una de estas. Lo anterior, con el objetivo de identificar si realmente se constituyen como herramientas efectivas para propiciar la participación ciudadana y construir mejores políticas y programas o, por el contrario, se establecen como esfuerzos deficientes que resultan en información desactualizada u obstáculos claros en el acceso y disposición de la propia información, lo que genera que una política de transparencia y rendición de cuentas se convierta en una mera actividad de carácter burocrático y sin valores agregados para la calidad democrática y el quehacer público.

Finalmente, bajo una perspectiva propositiva, en el último apartado del presente estudio se plasman recomendaciones y alternativas que concentran una utilidad relevante para mejorar la efectividad de las actuales herramientas de datos abiertos con las que se cuentan y facilitar su uso por parte de la población.

Planteamiento del problema

Desde la década del año 2000, nuestro país incursionó en un proceso de transformación normativo, orgánico e institucional para no solo mejorar el comportamiento gubernamental, sino garantizar el ejercicio de los derechos político-sociales de la ciudadanía y transitar hacia un Estado más democrático, transparente y efectivo. En este tenor, dos conceptos

esenciales que comenzaron a promoverse fueron los de la transparencia y el acceso a la información: mecanismos efectivos que promueven la rendición de cuentas e inciden directamente en el perfeccionamiento del sistema democrático, al contribuir que actores y organizaciones creen canales de comunicación entre las instituciones (Ifai, 2004).

No obstante, tal y como lo menciona Luis Carlos Ugalde: “Los avances que ha tenido la democracia mexicana en materia de rendición de cuentas son notorios, aunque insuficientes para contar con un gobierno responsable, responsivo, honesto y eficaz” (Ugalde, 2020, p. 7). De esta manera, a pesar del robustecimiento de las estructuras normativas y técnicas que fundamentan la creación y difusión de datos abiertos para los sujetos obligados, así como de esfuerzos cada vez más frecuentes para disminuir la obstaculización generada desde el ámbito público (en relación con el ejercicio de acceso a la información), las plataformas de datos abiertos continúan siendo herramientas desaprovechadas respecto a su potencial para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, así como fomentar la participación ciudadana.

En este sentido, los resultados de las mediciones y otros estudios acerca del funcionamiento de las plataformas de datos abiertos “alertan de un estancamiento en su institucionalización, aun cuando desde 2015 existe un marco normativo que mandata a todas las instituciones públicas a generar y cargar datos abiertos sobre sus atribuciones” (Cejudo *et al.*, 2022). Lo que, a palabras de los autores, se traduce en que a la ciudadanía le podría ser imposible la identificación de información abierta sobre el funcionamiento de las instituciones en cualquiera de los ámbitos gubernamentales, especialmente sin los estándares suficientes para que esta sea considerada de calidad.

Frente a lo anterior, surge la interrogante relativa a determinar si entre las diversas plataformas de datos abiertos en nuestro país existen ejemplos de buenas prácticas que propicien la transparencia y utilización correcta de los datos cargados o si todos los casos analizados carecen de elementos que las hagan útiles y eficientes para los objetivos a los que fueron diseñados.

Metodología y argumento central

Para la elaboración de la presente investigación se utilizó un enfoque de carácter cualitativo, principalmente por el tipo de información identificada para el desarrollo del estudio y el análisis correspondiente. A través de esta, se extraen descripciones a partir de observaciones generadas a los contextos y evitando la reconstrucción o modificación del escenario por parte del investigador (Balcázar, 2013).

Dados los objetivos del presente ensayo, la técnica de estudio de casos corresponde a la metodología de utilización predominante. El estudio de casos que se desarrolla para este documento implica una comprensión exhaustiva de la situación actual del fenómeno analizado (en lo que respecta a las plataformas de datos abiertos), el análisis de la situación en su conjunto y dentro del contexto propio (Madera *et al.*, s. f.). Adicionalmente, se identifica la utilización de una investigación correlacional que se basa, mayoritariamente, en la comparación de características y elementos que conforman las plataformas utilizadas para la recolección de información. Su utilidad permite determinar la medida en que dos o más variables se correlacionan entre sí, pudiendo ser estrecha, parcial o inexistente (Cauas, s. f.).

Dichas herramientas se aplicaron mediante el desarrollo de tres etapas principales:

- 1) Recopilación de información, que concentra la investigación desarrollada en medios digitales, estudios, informes y publicaciones especializadas.
- 2) Sistematización, que se genera como un proceso cualitativo para comprender los elementos comunes dentro de las plataformas y facilitar su comparabilidad.
- 3) Análisis, para la identificación particular de la utilidad de dichas plataformas y de los aportes y resultados generados.

Esta metodología da como resultado la construcción de un mapeo específico de las plataformas de datos abiertos más relevantes a escala nacional, con la finalidad de reconocer los elementos que las componen, identificar casos de éxito o fracaso, determinar su influencia para propiciar una mayor participación e involucramiento

ciudadano y generar recomendaciones o alternativas que faciliten su fortalecimiento.

La evaluación de los diversos criterios que concentran las plataformas de datos abiertos se generó a través de 1) la selección de los estados de la república mexicana a través de un criterio demográfico, donde fueron seleccionados los cinco estados que, de acuerdo con el Inegi (2020), concentran la mayor cantidad de población; 2) la complementariedad a través de la inclusión de tres esfuerzos más reconocidos de carácter nacional y 3) la utilización de la metodología aplicada por la Métrica de Gobierno Abierto 2021 del Inai y el CIDE, junto con el análisis de las características que deberían concentrar los datos abiertos.¹

Finalmente, la elaboración de las recomendaciones y otras alternativas de solución fueron desarrolladas a partir del análisis de la información encontrada y tomando en consideración el criterio de su factibilidad presupuestal, técnica y operativa para los gobiernos y otros actores relevantes.

Con base en lo anterior, la hipótesis principal planteada por este estudio refiere que una gran parte de las plataformas gubernamentales de datos abiertos, a pesar de su enorme potencial para mejorar la cotidianidad gubernamental y de las normativas que buscan regular su construcción y funcionamiento, carecen de elementos que les permitan convertirse en herramientas efectivas para su correcta utilización ciudadana, lo que limita en gran medida la rendición de cuentas, coarta el acceso a la información de la ciudadanía y violenta lo dispuesto por múltiples regulaciones locales y nacionales en materia de transparencia.

Justificación

Los motivos principales que condujeron la presente investigación están relacionados con las dificultades que tiene la ciudadanía para la obtención de datos e información clara, relevante y accesible; ello, para

¹ Provenientes del Anexo Técnico del G8 (UK Government Cabinet Office, 2013) y la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024.

la construcción de herramientas y productos que permitan mejorar la calidad democrática de nuestras sociedades. Con este estudio se busca indagar acerca de la utilidad y herramientas que concentran cada uno de los estados y en el ámbito nacional.

Con base en lo anterior, la presente investigación busca reconocer la importancia de propiciar la transparencia y el acceso a la información en un Estado democrático, no solo como un mecanismo para facilitar la rendición de cuentas del quehacer gubernamental, sino también para promover la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más democrática y crítica.

En vista de que las plataformas de datos abiertos son un pilar fundamental no solo para la construcción de un gobierno abierto, sino para el mejoramiento de los insumos desarrollados tanto por la ciudadanía como por los propios gobiernos (en sus distintos niveles), resulta trascendente que exista retroalimentación orientada a la mejora constante de las herramientas.

La transparencia y la rendición de cuentas en México

El derecho de acceso a la información fue incluido en nuestra carta magna, en el artículo 6, en 1977; no obstante, lo cierto es que, dadas las condiciones normativas y el escenario político del país, no existía ninguna legislación reglamentaria de ese precepto, por lo que se dejaba a la ciudadanía a expensas de la buena voluntad de los servidores públicos que contestaran las solicitudes ciudadanas realizadas en ejercicio del derecho de petición. Es posible afirmar que la transparencia fue asumida por las burocracias con amplia resistencia y se colocó a la ciudadanía con la carga de saber o suponer cuál era la información o documentación específica que se encontraba bajo el resguardo del gobierno, y aun conociendo ello, se tendría que esperar bastante tiempo para obtener una respuesta (González Arreola, 2017).

Fue hasta 2002, previa transición política de un régimen autoritario a uno democrático, que se generó la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, como uno de los esfuerzos iniciales para garantizar el acceso de todo individuo a la información en posesión de los entes públicos, en aras de promover la transparencia y favorecer la rendición de cuentas de la ciudadanía (OEA, s. f.).

Para garantizar el adecuado ejercicio de estos derechos y generar una vigilancia exhaustiva al cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), que más tarde se configuraría como un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia.

Ahora bien, en 2015, como resultado de la reforma constitucional en materia de transparencia, en conjunción con otras normativas aprobadas para dar sustento al Sistema Nacional de Transparencia, se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para robustecer la actuación del anterior Ifai al transformarlo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un organismo autónomo de la Administración pública, para ampliar el ejercicio del derecho de acceso a la información, garantizar su cumplimiento y armonizar las leyes locales en la materia.

A pesar de que se han generado diversos cambios en la legislación de la materia y que se ha optado por transitar hacia un modelo de transparencia institucional con mayor autonomía, lo cierto es que no podemos afirmar que se haya logrado la verdadera consolidación de los gobiernos abiertos, a través de plataformas de acceso a datos públicos eficientes.

El gobierno abierto y las plataformas de datos abiertos

El concepto de gobierno abierto implica una práctica gubernativo-administrativa que se traduce en el reconocimiento normativo de derechos, instituciones que los garanticen (calidad institucional), así como de la capacidad de la administración pública (calidad administrativa) para producir y ofrecer información de calidad al público, de modo oportuno, en los formatos adecuados y, en especial, proactivamente (González Arreola, 2017).

A través de mecanismos del gobierno abierto se satisfacen derechos individuales, por ejemplo, vía solicitud de información, y de la población en general, pues constituye un instrumento para resolver problemas público-sociales y el efectivo funcionamiento de la administración pública.

Ahora bien, lo que se busca con la implementación de un gobierno abierto es promover la disponibilidad de datos abiertos e información pública a la ciudadanía, a través de plataformas de fácil acceso, sin que medie la solicitud explícita de por medio, es decir, que el Estado sea proactivo al publicar todos los datos de dominio público y, de esa forma, sea completamente transparente con la ciudadanía.

En nuestro país, en términos de evaluación de gobierno abierto, destaca la Métrica de Gobierno Abierto (Inai, 2021), que mide una serie de elementos dentro de los conceptos de transparencia y participación ciudadana, donde, en una escala de 0 a 1, 1 es el mejor indicador. En dicho estudio se reconoce que la publicación de datos abiertos por parte de los sujetos obligados en el ámbito nacional (y a través del uso de plataformas de datos abiertos) es el subíndice peor evaluado, con 0.16 de un promedio de subíndices correspondiente al 0.61.

Esto se ve reafirmado a través de lo planteado por el Barómetro Global de Datos 2022 (Global Data Barometer, 2022) que evalúa el estado de los datos en 109 países y que, en el caso de México, se ubica la escala en un 51 de 100 posibles.

Todo lo anterior se traduce en que las instituciones y dependencias, ya sea a en el ámbito local o federal, en nuestro país no generan información de calidad o accesible para la ciudadanía, ya sea por la ausencia de plataformas que permitan el acceso a la información, por la falta de actualización de sus datos o por la omisión de publicar información pertinente.

Las plataformas de datos abiertos en México

En vista de lo presentado en apartados anteriores y ante el reconocimiento de la relevancia que concentran las plataformas de datos

abiertos para la construcción de mejores condiciones democráticas y participativas, se propone el siguiente análisis de las plataformas de datos abiertos principales de 5 estados de la república, además de 3 esfuerzos de carácter nacional que se reconocen por su trascendencia y socialización.

Plataformas estatales

En primer lugar, Estado de México es una entidad que, de acuerdo con el Inegi (2020), concentra el 13.5 % de la población nacional. Acorde a lo planteado dentro de la Métrica de Gobierno Abierto, es el quinto estado más alto del país con un índice de 0.25 de 1 posible. Su plataforma (<https://datos.edomex.gob.mx/>) concentraba, hasta octubre del presente año, un total de 69 conjuntos de datos de 18 organizaciones y 22 grupos.

A grandes rasgos, se identifica una plataforma simplista y directa, agrupando los datos en las tres categorías anteriormente mencionadas y con un incipiente uso de un sistema de clasificación que no funciona del todo bien, por la falta de organización en las categorías ofrecidas.

Tras una revisión específica de los grupos de datos, se identifica que poco menos de 1 de cada 4 datos ofrecidos por la plataforma corresponde a una fecha de actualización de 2021 o más reciente (24.63 %). Además, de las organizaciones que incorporan datos dentro de la plataforma, al menos 4 de estas 18 no tienen relacionado ningún conjunto de datos publicados e, incluso, no se reconoce ni siquiera la participación de la totalidad de las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal de Estado de México.

Finalmente, a pesar de que la información es gratuita, algunos de los formatos que posibilitan su descarga se encuentran limitados, algunos identificándose en formato PDF, ZIP o XML.

Ahora, Ciudad de México concentra el 7.3 % de la población nacional (Inegi, 2020) y, de acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto, su plataforma (<https://datos.cdmx.gob.mx/>) se ubica en el cuarto lugar con un puntaje de 0.31. No obstante, a escala nacional, es una de las principales pioneras en la liberación de datos, así como en el mantenimiento actualizado y constante de su portal (Cejudo *et al.*, 2022).

A simple vista, la construcción de la interfaz de este portal se identifica como amigable, sencilla de navegar e intuitiva para generar búsquedas focalizadas de la información pertinente para la ciudadanía. Se reconocen un total de 428 conjuntos de datos de 32 instituciones y 19 categorías, con la factibilidad de generar visualizaciones en 25 de los conjuntos de datos que se tienen.

Al menos 409 de los datos disponibles se encuentran en un formato csv, que facilita su lectura digital y utilización a través de diversas herramientas. Respecto a la calidad de la información, se identifica una mayor participación de las instituciones de la Administración pública estatal centralizada y descentralizada, e incluso de otros organismos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Respecto a la actualización de los datos disponibles, una búsqueda interna dentro del propio portal permitió reconocer que los datos más desactualizados corresponden a agosto de 2022 y, en la totalidad de los datos consultados, el link para descarga de los archivos funcionaba de una forma correcta.

Jalisco, de acuerdo con el Inegi (2020), concentra el 6.6 % de la población total del país y, dentro de la Métrica correspondiente, su plataforma (<https://datos.jalisco.gob.mx>) se ubica en el lugar 10 con un índice de 0.21.

La construcción de la interfaz de la plataforma no es tan amigable y al menos, a primera vista, se reconocen algunos problemas que ocasionan observable lentitud para la identificación de ciertos datos o para la aplicación de filtros a la información. De acuerdo con la información disponible, existen un total de 541 conjuntos de datos de 35 instituciones organizados en 13 temas distintos.

Un elemento positivo que se identifica dentro del portal de Jalisco es la sostenibilidad de la plataforma, en relación con una actualización constante de algunos de los datos que se identifican, lo que facilita la observación y evolución de ciertos indicadores conforme el paso del tiempo. Al igual que las plataformas anteriores, su contenido es completamente gratuito e incluye una amplia diversidad de formatos de descarga, siendo las más comunes el SHP (con 222 conjuntos), CSV (con 211 conjuntos) y KMIL (con 194 conjuntos), en consecuencia, hace posible la utilización abierta de cada uno de los conjuntos.

En contraposición a lo analizado y a pesar de que Veracruz concentra el 6.4 % de la población nacional (Inegi, 2020), no se identifica ninguna plataforma de datos abiertos en lo correspondiente al orden estatal. La búsqueda correspondiente redirecciona a la página oficial del gobierno estatal (<http://www.veracruz.gob.mx/participacion/datos-abiertos/>), pero con una leyenda que especifica que la página se encuentra en “elaboración y/o aprobación”. Consecuentemente, no resulta sorprendente que la calificación obtenida en la métrica del Inai haya sido de 0.08, lo que lo ubica en el lugar 26 a escala nacional.

Por último, Puebla, de acuerdo con el Inegi (2020), representa el quinto estado con mayor población en el país (concentrando el 5.2 % de la población nacional) y configura un total de 376 datos abiertos dentro de su portal (<https://datos.puebla.gob.mx>), los cuales se encuentran organizados dentro de 12 temáticas distintas y 74 organizaciones distintas. Sin embargo, 18 de las anteriores organizaciones se encuentran identificadas en la plataforma, pero no cuentan con ningún conjunto de información asignada a su autoría.

La navegación dentro del portal permite identificar la existencia de conjuntos de datos desactualizados. En promedio, la información disponible dentro de esta plataforma corresponde a 2017, 2018 y 2019. Incluso, un apartado correspondiente a la misma plataforma titulado “Puebla Activa”, con información oficial, tiene una última entrada correspondiente al sismo del 19 de septiembre de 2017, evidenciando nuevamente la falta de interés de generar información pertinente, útil y actualizada.

Como las demás plataformas revisadas, su uso es completamente gratuito, identificando que la totalidad de los links utilizados posibilitaron la descarga de los archivos correspondientes en el formato mencionado.

Plataformas nacionales

En el ámbito nacional, se pueden ubicar tres grados distintos de utilidad en lo que respecta a las plataformas de datos abiertos. El primero, que representa una de las mejores prácticas, es el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) (<https://agenda2030.mx>), una herramienta creada por la Presidencia de la República y el Inegi

para socializar información y datos con la ciudadanía acerca del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El portal SIODS concentra datos para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se nutre no solo de indicadores a escala nacional, sino también de aquellos correspondientes a cada uno de los estados de la república mexicana. Es importante destacar que la actualización de los indicadores se genera a partir de las metas de cada uno de los Objetivos y permite el seguimiento preciso de los indicadores más antiguos con los que se cuentan (por ejemplo, 1998 para un indicador de tasa de mortalidad) hasta 2021 o 2022 para algunos de estos.

Resulta una práctica positiva por la vinculación efectiva que se genera con cada uno de los órdenes de gobierno, para generar la actualización constante y precisa de cada uno de los indicadores; además, respecto de cada uno de estos, se tiene la posibilidad de contar con un mapa desagregado, una gráfica con los desgloses particulares que se deseen y la posibilidad de exportar los contenidos y metadatos a los formatos más utilizados como CSV, XLS, PDF o SDMX.

Cabe resaltar que todos los enlaces para visualizar, interactuar y exportar la información se encuentran completamente operacionales y el contenido generado es de código abierto y completamente gratuito para todos los usuarios.

En segundo lugar, como evidencia de una política efectiva de colaboración y coordinación entre el sector público y privado, se puede ubicar a la conjunción generada por la Secretaría de Economía y Datawheel en la integración de la plataforma Data México, como una herramienta focalizada a la socialización de información y datos para la economía mexicana (<https://datamexico.org>).

La plataforma concentra información para un total de 13,735 entradas (de acuerdo con la propia plataforma), ordenadas en su mayoría en 10 temáticas relevantes, como economía, industria, parques industriales, propiedad industrial, población y vivienda, salud, equidad, gasto público, derechohabiencia y seguridad pública.

Un valor agregado de gran relevancia es la factibilidad que se tiene para generar gráficos interactivos para cada uno de los indicadores y datos ofrecidos por la plataforma y su posibilidad de exportación a formatos de acceso público como CSV, XLS o JSON.

Adicionalmente, la plataforma concentra entradas para los principales países socios de México, ciudades y lugares, productos, industrias, instituciones y otras ocupaciones.

Finalmente, el repositorio (<https://datos.gob.mx/>), a pesar de haberse conceptualizado como un portal cohesivo e integral de todos los datos e información nacional (incluyendo administración pública centralizada, descentralizada, paraestatal, estados y municipios con alrededor de 40,000 datos de 280 instituciones y agrupados en 11 subgrupos), ha sido objeto no solo de los cambios gubernamentales (en los ámbitos nacional y local) y en las prioridades que estos pueden conceptualizar, sino de una desatención notoria que se refleja en la calidad y actualización de los indicadores y datos ofrecidos.

En este sentido, se demuestra lo que planteó Cejudo (2022):

Hay instituciones con muy pocos datos publicados [...], no realiza una actualización constante de la información que ahí comparten [...] los obstáculos técnicos también son frecuentes: en repetidas ocasiones el buscador no sirve o los vínculos para descargar las bases de datos están caídos.

Como se puede observar, incluso las plataformas nacionales pueden concentrar diversos niveles de disponibilidad e interacción de la información, lo que no necesariamente obedece a un tema organizacional o presupuestal (especialmente cuando Barómetro Global de Datos 2022 establece que el financiamiento público es una de las fortalezas del país en lo que hace a los datos abiertos), sino a los intereses de generar herramientas que efectivamente empoderen a la ciudadanía y a los creadores de programas y proyectos públicos.

Conclusiones y otras alternativas de solución

En este tenor, el análisis generado de las plataformas de datos abiertos permite reconocer una disparidad relevante respecto a la cantidad de información y utilidad que ciertas plataformas proveen a sus correspondientes ciudadanos. Algunos esfuerzos son más abiertos que otros; algunos concentran una mayor cantidad de obstáculos para la

identificación de información clara y útil, y unos cuantos se constituyen como esfuerzos efectivos para los objetivos que tienen: mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Por ejemplo, en lo correspondiente a las plataformas de carácter local, el portal de datos abiertos de Estado de México es la plataforma que ofrecía la menor cantidad de conjuntos a sus visitantes y, aunque la cantidad no necesariamente equivale a calidad, los datos ofrecidos estaban no solamente desactualizados, sino directamente relacionados con información acerca de estructura educativa y otros indicadores de carácter más permanente y secundario; adicionalmente, la estructura de la plataforma no permitía la visualización de los datos y la construcción podía, en algunos casos, dificultar la navegación.

Un ejemplo bastante claro de la enorme disparidad en la construcción de estas plataformas es Veracruz, que no cuenta con ningún portal de datos abiertos, únicamente el municipal (pero que no fueron considerados para la elaboración del presente ensayo), lo que evidencia el desinterés que tienen las autoridades gubernamentales de esa entidad federativa en temas de transparencia, la apertura de datos y la rendición de cuentas, así como la ausencia de controles directos que obliguen a los gobiernos a contar con estos mecanismos.

Jalisco y Puebla se configuran como esfuerzos similares, sin ser sobresalientes en su construcción u oferta de datos, pero tampoco ineficaces en todos los aspectos y características considerados para los portales de datos abiertos. Jalisco, de forma particular, ofrece una experiencia de usuario lenta y obstaculizada por el tiempo necesario para consultar la información, por la reducida cantidad de variables para filtrar los datos, por el tiempo considerable que requiere usar las herramientas de búsqueda y debido a que a veces pueden no arrojar los datos e información requerida. Puebla, por su parte, cuenta con un sitio web eficaz para los requisitos mínimos de navegación necesaria; no obstante, la desactualización de los datos es una constante en cada una de las entradas y conjuntos analizados, lo que puede obedecer a un desinterés gubernamental a raíz de los diversos cambios que han existido en la Administración pública y que obstaculizan el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

Ciudad de México, generalmente, es reconocida como una de las entidades pioneras en materia de apertura de datos, no solo por la

actualización constante de la información publicada, sino por la facilidad de consultarla, manejarla y exportarla a los formatos necesarios. Sin embargo, no se encuentra exenta de áreas de oportunidad relevantes, como la ampliación de la información ofertada, la incorporación de un mayor número de sujetos obligados y herramientas adicionales que faciliten su interacción con el ciudadano.

En el ámbito nacional, al menos dos esfuerzos resaltan sobre los demás: SIODS y Data México. Son herramientas que focalizaron en la conjunción de esfuerzos a escala nacional (con diferentes órdenes de gobierno y con el sector social, respectivamente) y que resultaron en plataformas interactivas, efectivas y actualizables para la ciudadanía, que facilitan la identificación de información sobre diversos rubros (ya sean económicos o relacionados con los ODS) y la construcción de nuevas herramientas y proyectos de carácter público o ciudadano.

La plataforma de datos abiertos nacional si bien fue creada con un objetivo loable en mente, no debería ser considerada como una buena práctica nacional por la cantidad de datos desactualizados que contiene y que únicamente se configura como una evidencia de lo que el desinterés y la apatía gubernamental pueden ocasionar a las herramientas de datos abiertos cuando no se toman con la seriedad correspondiente.

La transformación de datos en herramientas y conocimientos es una tendencia que está ganando una mayor importancia conforme cobran terreno las tecnologías digitales y de la información. Estas no solo propician una mayor participación ciudadana, sino que facilitan su uso para el diseño y evaluación efectiva de políticas y programas públicos, especialmente porque refieren atributos y propiedades que se transforman en evidencia y sustento.

Los datos son cada vez más valiosos no solo cuando se colocan en la vitrina pública para su acceso por parte de la ciudadanía, sino cuando estos se desagregan y facilitan la indagación y el aprendizaje. Negar su importancia y continuar con esfuerzos a medias, sin los requisitos mínimos de diseño y conformación, afectan doblemente a todas las personas. En primer lugar, porque obstaculizan la rendición de cuentas respecto a sus gobernantes, pero, aún más importante, debido a que no permiten la elaboración de programas públicos basados en evidencia y que realmente busquen generar cambios con base en la representatividad de los datos.

La investigación generada durante este apartado permite demostrar la existencia de una serie de barreras que si bien poco a poco se han ido eliminando con el establecimiento de controles más efectivos, siguen permeando en la construcción de herramientas de acceso e información pública. Algunas de estas se pueden precisar en lo siguiente:

- 1) Algunos órganos y gobiernos toman la decisión de no socializar los datos con otras entidades o con la ciudadanía y únicamente difunden aquella a la que efectivamente están obligados, como las propias obligaciones de transparencia.
- 2) Los gobiernos cuentan con muy poca infraestructura, tanto técnica como humana; los servidores públicos no solo no están efectivamente capacitados para la construcción de estas herramientas, sino que tampoco cuentan con la infraestructura suficiente (*hardware* o *software*) para el tratamiento, almacenamiento y procesamiento de datos, y algunas barreras de este tipo se pueden ver eliminadas en órdenes de gobierno como el federal, donde existe una mayor especialización e incluso servicios de carrera para los servidores públicos.
- 3) Existe un desinterés evidente respecto a la utilidad e importancia que tienen estas herramientas, lo que puede ser resultado de una búsqueda en la reducción de los contrapesos que generan los ciudadanos a través de la rendición de cuentas o un desconocimiento de su utilidad para mejorar la gobernanza y el desarrollo de soluciones de política pública.

Sin embargo, la forma más ambiciosa y efectiva de mejorar el quehacer gubernamental y los procesos democráticos es a través de la apertura de información de manera proactiva (sin la necesidad de que exista una demanda explícita por la ciudadanía), mediante la disponibilidad y publicidad de datos (basados en estándares) y su uso libre e inmediato. En miras de mejorar esta interacción, se comparte una serie de propuestas y alternativas de solución que concentran una efectividad relevante para mejorar estas herramientas y la construcción de un estado más abierto.

Homogeneizar los requisitos mínimos de construcción de las plataformas de datos abiertos. Si bien las leyes de acceso a la información son relevantes para la construcción de bases y fundamentos mínimos de funcionamiento, es importante que se consideren elementos que complementen estrategias de apertura de datos y hasta identificar la presunción de publicidad de la información. Esto con la finalidad de evitar una disparidad evidente en la construcción de las plataformas de datos abiertos en el ámbito local.

Facilitar la colaboración transparente entre diversos sectores (públicos, académicos, sociales y privados). De ser posible, la información no debería estar limitada únicamente al sector público, ejemplo de ello es la herramienta Data México, que permite visualizar datos de diversas instituciones, lo que no solo enriquece el conocimiento potencial que se puede obtener, sino las interacciones que se pueden desarrollar con la información.

Destinar mecanismos eficientes de financiamiento. Las iniciativas de acceso a la información y la construcción de plataformas de esta naturaleza no representan esfuerzos económicos, por lo que es necesario adoptar procesos eficientes de presupuestación y planeación desde el gobierno, apoyar la creación de mecanismos de financiamiento desde el sector privado o social, así como coadyuvar en la coordinación y vinculación con otros organismos y actores.

Designar entidades rectoras. Una buena práctica es la implementación en el ámbito local de una entidad que lidere la implementación de estrategias de apertura de datos y de acceso a la información dentro del sector público, para vigilar el cumplimiento de las acciones y obligaciones, impulse reformas y transformación, designe estándares y herramientas y posibilite la transformación digital del sector público.

Desarrollo de capacidades. Es vital aumentar los conocimientos y habilidades de los funcionarios con enfoques centralizados en los ciudadanos y con metodologías innovadoras y efectivas, lo que implica el desarrollo de capacidades y habilidades de carácter digital.

En suma, ante los retos que aún representan las plataformas locales y nacionales en materia de datos abiertos, se requieren esfuerzos que propicien su mejora constante desde la planeación, abordando los portales

de datos abiertos como herramientas que permitan la construcción de un gobierno más accesible y responsable con los ciudadanos, para beneficiar las relaciones sociales y reconocer que estas concentran ventajas exponenciales a largo plazo para todas y todos los ciudadanos.

Referencias

- Balcázar Nava, Patricia, González-Arratia López-Fuentes, Norma, Gurrola Peña, Gloria Margarita y Moysén Chimal, Alejandra. (2013). *Investigación cualitativa*. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Cauas, Daniel. (s. f.). Artículo. Definición de las variables, enfoque y tipo de investigación. https://www.academia.edu/11162820/variables_de_Daniel_Cauas
- Cejudo, Guillermo, De los Cobos, Pablo, y Ramírez, Diana Laura. (2 de junio de 2022). Artículo. Los datos abiertos en México: ocultos, incompletos o en plataformas poco perdurables. <https://redaccion.nexos.com.mx/los-datos-abiertos-en-mexico-ocultos-incompletos-o-en-plataformas-poco-perdurables/>
- Global Data Barometer. (2022). México. *Global Data Barometer*. Recuperado el 29 de octubre de 2022, de <https://globaldatabarometer.org/country/mexico/>
- González Arreola, Alejandro. (2017). *Gobierno abierto*. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. <https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/CuadernoTransparenciaGobiernoAbierto.PDF>
- Grothuis, Hendrik. (2017). Artículo. Open data case studies [Casos prácticos de datos abiertos]. <https://medium.com/@HendrikG/open-data-case-studies-4fe4b5093738>
- Hofmann, Andrés, Ramírez Alujas, Álvaro, y Bojórquez Pereznieto, José Antonio (coord.). (2012). *La promesa del Gobierno Abierto*. ITAIP e InfoDF. <https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/La%20promesa%20del%20Gobierno%20Abierto.PDF>
- Instituto Federal de Acceso a la Información. (2004). *Mexico: Transparency and Access to Information [México. Transparencia y Acceso a la Información]* [Publicación]. <https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/mexicotai.PDF>

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2020). Población total (Número de habitantes). *Cuéntamelo de México*. <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P>
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2021). *Métrica de Gobierno Abierto 2021* [Publicación]. https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.PDF
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2021). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/PDF/LGTAIP_200521.PDF
- Local Government Association. (2016). *Making open data work for you: case studies* [*Poner los datos abiertos a su servicio: casos prácticos*] [Publicación]. <https://www.local.gov.uk/case-studies/making-open-data-work-you-case-studies>
- Madera, Anabel, Monasterio, Iria, Jaraíz, Adrián, Cantador, Rubén, Sánchez, Jos y Varas, Rubén. (s. f.). *Estudio de Casos*.
- Organización de los Estados Americanos. (s. f.). *México* [Publicación]. Recuperado el 30 de octubre de 2022, de http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_avance_mexiii.PDF
- Ugalde, Luis Carlos. (2020). *Rendición de cuentas y democracia. El caso de México*. Instituto Nacional Electoral. <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/CDCD-21.PDF>
- UK Government Cabinet Office. (2013). G8 Open Data Charter and Technical Annex [Carta de Datos Abiertos y Anexo Técnico del G8] [Publicación]. <https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex#technical-annex>
- World Bank. (2019). *Starting an open data initiative* [*Poniendo en marcha una iniciativa de datos abiertos*] [Publicación]. <http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/starting.html>

Tercer lugar

Paridad de género en la designación de secretarías de despacho.

Dónde estamos y cómo garantizarla

Hugo Alberto Martínez Saldaña

Resumen: el objeto del presente ensayo es analizar el cumplimiento en México del mandato constitucional de paridad en la designación de las personas titulares de las secretarías de despacho en el Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas, incorporado en la Constitución federal a través de la reforma “para la paridad en todo” de junio de 2019. Para ello, se realiza un diagnóstico y se proponen lineamientos para garantizar su efectividad.

Palabras clave: paridad de género, medidas afirmativas, cuotas de género, participación política de las mujeres.

Sumario: Las cuotas de género; La cuota de género como igualdad de oportunidad de acceso; El cambio de paradigma. La paridad en todo; La paridad aplicada a la conformación del Poder Ejecutivo; Paridad en las secretarías de despacho. ¿Dónde estamos?; La garantía del principio de paridad en la conformación de las secretarías de despacho, Referencias.

Introducción

La conquista de las mujeres del reconocimiento de sus derechos político-electorales en un plano de igualdad con relación a los hombres ha sido el cambio más importante dentro de las sociedades

democráticas durante los últimos 100 años. En efecto, la estructura social del tipo patriarcal que ha dominado en las sociedades de todas las latitudes se consolidó a tal grado que las mujeres, durante gran parte de la historia, estuvieron despojadas de la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos esenciales de su vida, como su sexualidad, educación y patrimonio. En el terreno político, las mujeres, por el hecho de serlo, fueron vistas como inadecuadas para participar en la discusión y decisión sobre los asuntos públicos. Las mujeres fueron reducidas al ámbito privado, desconociendo su igualdad de competencias para influir en la vida pública.

Si bien a lo largo del siglo xx las mujeres, a través de movimientos feministas, conquistaron el reconocimiento de sus derechos político-electorales en gran parte del mundo, incluido nuestro país, ¿el reconocimiento normativo de la igualdad política entre hombres y mujeres se ha reflejado en una igualdad material en el ejercicio de dichos derechos? La respuesta, desafortunadamente, es no.

La insuficiencia del reconocimiento normativo para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres ha hecho necesaria la implementación de medidas afirmativas específicas para lograr remover los obstáculos fácticos que aún permean dentro de las sociedades e impiden que las mujeres ejerzan sus derechos de manera libre y plena.

Las medidas afirmativas que han probado ser más eficaces para ampliar la representación política de las mujeres son las cuotas de género, que, a partir de su introducción en la legislación mexicana en 1996, han sido expandidas paulatinamente hasta alcanzar la constitucionalización, en 2019, del principio de paridad en todo o de paridad horizontal que, entre otras cosas, establece la obligación de observar el principio de paridad de género en los nombramientos de los titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas.

A lo largo del presente ensayo, utilizando los métodos deductivo y comparativo, se argumentará la importancia de la garantía del cumplimiento de las medidas afirmativas en favor de las mujeres como condición indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos; se analizará dónde estamos actualmente en cuanto al cumplimiento del mandato constitucional de paridad de género en la conformación de las secretarías de Estado tanto en el ámbito

federal como en el subnacional, y se desarrollarán lineamientos de cómo puede ser exigido su cumplimiento a través de la vía jurisdiccional.

Las cuotas de género

Las cuotas de género son una forma de acción afirmativa cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es una medida de carácter compulsivo, que obliga a que un determinado número de mujeres forme parte de un universo específico, ya sea de candidaturas, de escaños o de puestos gubernamentales (Fernández 2011, 249).

A escala mundial, las cuotas de género han demostrado ser el mecanismo más efectivo para promover una mayor representación política de las mujeres. El punto de inflexión con relación a la introducción de las cuotas de género en el ámbito mundial se dio en 1995, cuando 198 países suscribieron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) que, entre otras cosas, comprometió a los estados parte a incorporar medidas afirmativas dentro de sus ordenamientos jurídicos, con la finalidad de que las mujeres alcanzaran una igualdad sustancial en el ejercicio de sus derechos políticos.

Antes de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing solo dos países, Argentina y Nepal, aplicaban cuotas de género legisladas dentro de sus sistemas políticos. Así, 27 años después, 132 países del mundo han incorporado algún tipo de cuota de género dentro de sus sistemas políticos (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University 2022). Durante ese periodo, la representación política de las mujeres en los parlamentos a escala mundial se duplicó con creces, pasando del 11.3 al 25.8 % (Inter-Parliamentary Union 2022).

La cuota de género como igualdad de oportunidad de acceso

En México, la cuota de género obligatoria fue implementada por primera vez en 1996, cuando en un artículo transitorio del Código Federal

de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se introdujo la obligación de los partidos políticos de postular, como máximo, a un 70 % de candidatos de un mismo género (DOF 1996). Una reforma que demostró ser deficiente, pues, al no contemplar sanciones frente a su incumplimiento, no fue observada por los partidos. Fue hasta 2002 que, a través de una nueva reforma al Cofipe, se estableció la negativa del registro de candidaturas como consecuencia del incumplimiento de la postulación de un mínimo de 30 % de mujeres como candidatas (DOF 2002). Posteriormente, en 2008, se publicó un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se amplió la cuota de género obligatoria al 40 % de las candidaturas (Cofipe 2008).

Finalmente, en 2014, se constitucionalizó la cuota de género en candidaturas, estableciendo en el artículo 41 de nuestra carta magna el principio de paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales (DOF 2014).

Como podemos observar, el modelo de cuota de género introducido en un primer momento en nuestro país buscaba garantizar un porcentaje mínimo de mujeres candidatas en las elecciones legislativas, sin que esto se tradujera, *per se*, en un porcentaje mínimo de representación en el órgano legislativo.

Así lo reconoció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del recurso de reconsideración SUP-REC-934/2018 y sus acumulados, en el que determinó que el cumplimiento del principio de paridad se agotaba en la etapa de postulación de candidaturas, es decir, que el mandato constitucional obligaba solamente a garantizar que la mitad de las candidaturas presentadas por los partidos políticos estuvieran ocupadas por mujeres, sin que existiera una obligación de garantizar, en la etapa de resultados, que la conformación final de la Cámara de Diputados fuera efectivamente paritaria (SUP-REC-934/2018 y acumulados, 70-73, 70-78).

El cambio de paradigma. La paridad en todo

El 6 de junio de 2019, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de paridad de género, conocida también como reforma para la paridad en todo (*DOF* 2019).

Del proceso legislativo que llevó a dicha reforma puede desprenderse que su finalidad es cambiar el paradigma dentro de las acciones afirmativas implementadas en México hasta esa fecha, pues mandata alcanzar la paridad no solo en cuanto a la oportunidad de alcanzar un cargo público a través de la postulación paritaria de candidaturas, sino que busca trascender al resultado de la conformación final y efectiva de los órganos de poder del Estado mexicano —Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, en los tres ámbitos de gobierno— (Cámara de Diputados, 2019).

Este cambio fundamental fue reconocido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia del recurso de reconsideración SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados, en el cual consideró que el principio constitucional de paridad transversal o total sí impone la obligación de garantizar que la conformación final de las legislaturas sea efectivamente paritaria (SUP-REC-1414/2021 y sus acumulados).

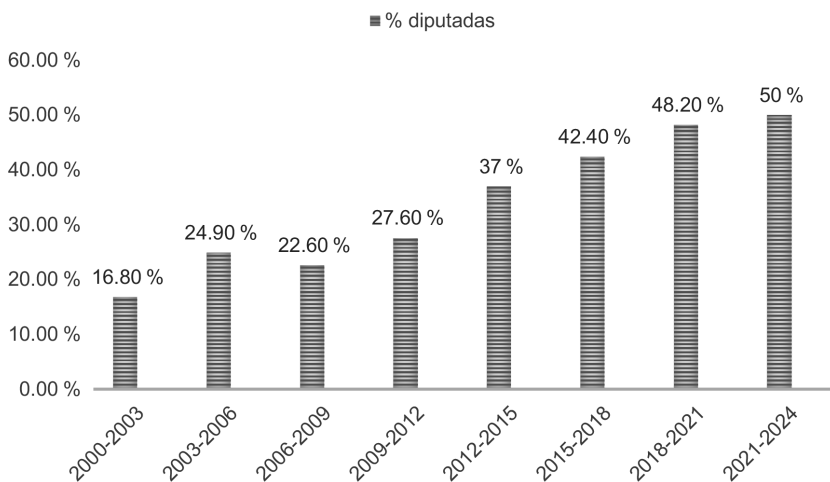
Al respecto, la Sala Superior del TEPJF consideró que entre el proceso electoral federal 2017-2018 y el de 2020-2021 existió un cambio de paradigma constitucional en materia de paridad, pues se transitó de la paridad en la postulación a la integración paritaria de todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, incluyendo órganos autónomos, ayuntamientos, secretarías de despacho, el Poder Legislativo y la designación de jueces y magistrados.

Este cambio resulta fundamental, pues se reconfiguró el mandato constitucional de paridad de género, dotándolo de un alcance que garantiza su eficacia fáctica, pues, hasta la reforma de 2019, el principio de paridad de género se encontraba circunscrito a la igualdad de oportunidades de ser electo para un cargo público a través de la paridad en la postulación de candidaturas, es decir, un mandato de medio transformándose en un mandato de resultado: que la composición efectiva de los órganos públicos sea paritaria.

Bajo este nuevo paradigma constitucional, el 29 de agosto de 2021, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados se convirtió en la primera en la historia de México en ser integrada de manera paritaria por mujeres y hombres.

El efecto decisivo de las cuotas de género en México para garantizar una mayor representación política de las mujeres puede observarse en la siguiente gráfica, en la cual se da cuenta de la evolución del porcentaje de representación política de las mujeres en la Cámara de Diputados federal a partir de la última legislatura sin cuota de género obligatoria (2000-2003) hasta la primera conformada bajo el principio de paridad en todo (2021-2024).

Gráfica 1. Representación de mujeres en la Cámara de Diputados



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Diputados (2017, 2021).

La paridad aplicada a la conformación del Poder Ejecutivo

La mayor subrepresentación política de las mujeres en México se ha presentado dentro del Poder Ejecutivo, pues, hasta antes de la reforma para la paridad en todo, únicamente 7 mujeres habían sido elegidas para ocupar el cargo de gobernadora de un estado o jefa de gobierno de Ciudad de México.

En un periodo de 66 años, comprendido entre 1953, año en que fueron reconocidos los derechos de ciudadanía a las mujeres mexicanas, y 2019, año en que se reformó la Constitución federal para establecer

el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado y en los tres ámbitos de gobierno, fueron elegidas 351 personas como titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas: 344 hombres (98 %) y 7 mujeres (2 %). Hasta la reforma constitucional para la paridad en todo, 25 entidades federativas nunca habían sido gobernadas por una mujer (Ravel 2021).

Al respecto, en el marco del proceso electoral 2020-2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia del expediente SUP-RAP-116/2020 y sus acumulados, determinó que, a partir de la reforma constitucional de 2019, sí existe una obligación de implementar el principio constitucional de paridad de género en las elecciones de cargos unipersonales, como son las gubernaturas de los estados, y que la ausencia de normas secundarias que establezcan la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos para las elecciones de titulares de los poderes ejecutivos es una omisión legislativa que debía ser subsanada por la Sala Superior, como máxima autoridad en materia electoral, para garantizar el cumplimiento de la Constitución general (SUP-RAP-116/2020 y sus acumulados, 41-44).

En consecuencia, ordenó que los partidos políticos postularan candidatas mujeres en 7 de los 15 estados donde se renovarían gubernaturas dentro del proceso 2020-2021. La misma medida afirmativa fue implementada en el proceso electoral 2021-2022.

La eficacia de esta medida se demostró en los dos procesos electorales locales en que ha sido aplicada: en ellos, fueron electas un mayor número de mujeres (8) que las que habían sido votadas para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo entre 1963 y 2019.

De lo hasta ahora expuesto se puede observar que las autoridades electorales han garantizado debidamente la observancia del principio de paridad en todo en los cargos de elección popular, sin embargo, la reforma constitucional de 2019 también incluyó la obligación de cumplir con el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.

Paridad en las secretarías de despacho. ¿Dónde estamos?

Para realizar el diagnóstico sobre el cumplimiento del principio de paridad en la designación de los titulares de las secretarías de despacho tanto a escala nacional como subnacional, se realizó una revisión de los directorios de funcionarios de los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como del gobierno federal, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT 2022), así como los portales institucionales de los gobiernos de Aguascalientes (2022), Durango (2022), Hidalgo (2022), Tamaulipas (2022) y Quintana Roo (2022). Estos últimos, dado que con motivo del reciente cambio de gobierno sus portales de transparencia aún no han sido actualizados.

Los resultados pueden observarse en el cuadro 1.

Cuadro 1

Poder Ejecutivo	Hombres	Mujeres	Porcentaje (%) de mujeres	Partido en el gobierno
Gobierno federal	10	8	44	Morena
Aguascalientes	9	5	35	PAN
Baja California	12	6	33	Morena
Baja California Sur	6	5	45	Morena
Campeche	11	8	42	Morena
Chiapas	8	8	50	Morena
Chihuahua	10	2	17	PAN
Ciudad de México	9	9	50	Morena
Coahuila	10	6	38	PRI
Colima	2	7	78	Morena
Durango	5	8	62	PRI
Estado de México	11	5	31	PRI
Guanajuato	11	2	15	PAN
Guerrero	11	9	45	Morena
Hidalgo	8	7	47	Morena
Jalisco	10	5	33	MC

Continuación.

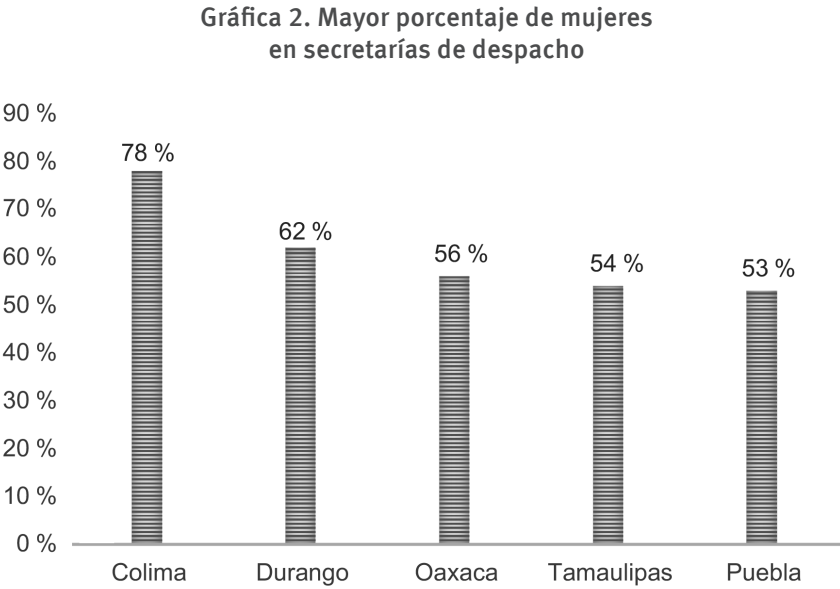
Poder Ejecutivo	Hombres	Mujeres	Porcentaje (%) de mujeres	Partido en el gobierno
Michoacán	8	6	43	Morena
Morelos	8	6	43	PES
Nayarit	8	4	33	Morena
Nuevo León	8	8	50	MC
Oaxaca	7	9	56	PRI
Puebla	8	9	53	Morena
Querétaro	10	7	41	PAN
Quintana Roo	7	7	50	Morena
San Luis Potosí	11	5	31	PVEM
Sinaloa	7	6	46	Morena
Sonora	8	5	38	Morena
Tabasco	12	3	20	Morena
Tamaulipas	6	7	54	Morena
Tlaxcala	6	4	40	Morena
Veracruz	11	2	15	Morena
Yucatán	9	7	44	PAN
Zacatecas	9	7	44	Morena

Nota: MC, Movimiento Ciudadano; PAN, Partido Acción Nacional; PES, Partido Encuentro Social; PRI, Partido Revolucionario Institucional, y PVEM, Partido Verde Ecologista de México.

Como se aprecia, a tres años de la incorporación del principio de paridad de género en el nombramiento de los titulares de las secretarías de despacho, únicamente 12 de las 32 entidades federativas (37.5 %) cuentan con, al menos, la mitad de ellas encabezadas por mujeres. Por su parte, en el gobierno federal no existe una conformación paritaria en las secretarías de despacho, pues el 56 % de ellas tienen a un hombre como titular.

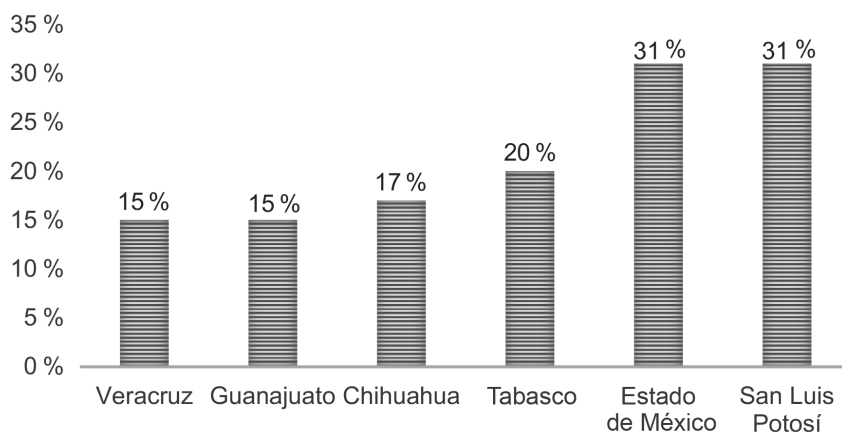
En la gráfica 2, puede verificarse las cinco entidades federativas con un mayor porcentaje de mujeres encabezando secretarías de despacho: Colima (Morena), con un 78 %, es el gabinete con mayor participación femenina; seguido de Durango (PRI), con el 62 %; Oaxaca (PRI), con el

56 %; Tamaulipas (Morena), con 54 %, y Puebla (Morena), con el 53 por ciento.



En contraste, las entidades federativas con una mayor brecha de género en la conformación de las secretarías de despacho son Veracruz (Morena) y Guanajuato (PAN), con solo el 15 % de ellas encabezadas por una mujer; seguidas por Chihuahua (PAN), con el 17 %; Tabasco (Morena), con el 20 %, así como Estado de México (PRI) y San Luis Potosí (PVEM), con 31 por ciento.

Gráfica 3. Menor porcentaje de mujeres en secretarías de despacho



Desde una perspectiva de afiliación partidista, los datos arrojados por el análisis de la conformación de las secretarías de despacho en el ámbito federal y en las entidades federativas permiten establecer que tanto el estado con un mayor porcentaje de participación de mujeres (Colima) como el que presenta una mayor brecha de género (Veracruz) son gobernados por Morena. Asimismo, que ningún estado gobernado por el PAN cumple con el mandato de paridad de género en esta dimensión. El PRI, por su parte, gobierna estados que se encuentran entre los cinco con mayor participación femenina, pero también entre los cinco con una mayor brecha de género.

En el mismo sentido, Movimiento Ciudadano, que gobierna Nuevo León y Jalisco, solo cumple con el mandato de paridad en la conformación de las secretarías de despacho en el primero de ellos. Finalmente, el único estado gobernado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se encuentra entre los cinco con un menor porcentaje de mujeres al frente de secretarías de despacho.

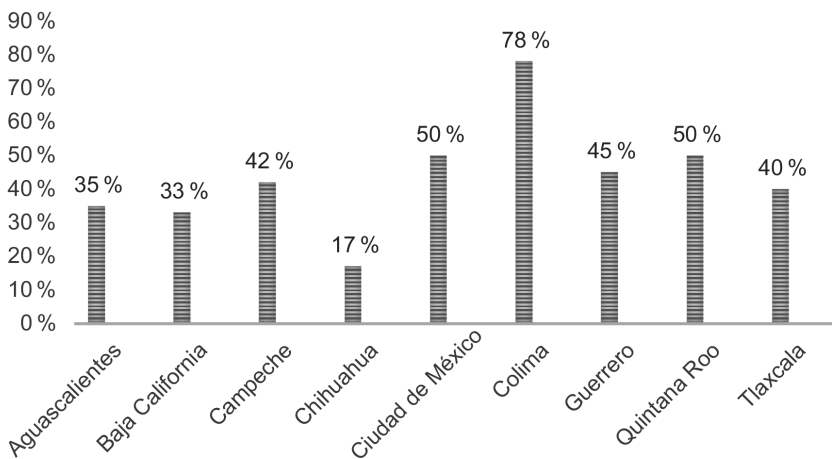
En otro orden de ideas, tal como se evidenció en el apartado anterior, una consecuencia de la reforma para la paridad en todo fue que, en tan solo dos procesos electorales locales (2020-2021 y 2021-2022), resultaron electas un mayor número de mujeres para ocupar el cargo de gobernadoras que en los 56 años anteriores. Por lo que uno podría

suponer que aquellas entidades federativas gobernadas por mujeres son las que cumplen con el principio constitucional que impulsó la reducción de la brecha de subrepresentación de género dentro del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, al verificar empíricamente esta hipótesis podemos observar que solo un tercio de los gobiernos de las entidades federativas encabezados por mujeres cumplen con el mandato de paridad en la designación de los titulares de las secretarías de despacho.

En efecto, actualmente, una mujer ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo en Aguascalientes (PAN), Baja California (Morena), Campeche (Morena), Chihuahua (PAN), Ciudad de México (Morena), Colima (Morena), Guerrero (Morena), Quintana Roo (Morena) y Tlaxcala (Morena). Sin embargo, únicamente Ciudad de México, Colima y Quintana Roo cuentan con una mujer al frente de, al menos, la mitad de las secretarías de despacho.

Gráfica 4. Porcentaje de mujeres al frente de secretarías de despacho en gobiernos encabezados por una mujer



Incluso, si bien Colima, la entidad federativa con mayor porcentaje de mujeres titulares de una secretaría de despacho (78 %), es gobernada por una mujer, Indira Vizcaíno Silva, también Chihuahua, la tercera entidad federativa con un menor porcentaje (17 %), cuenta con una mujer

como titular del Poder Ejecutivo estatal, en la persona de María Eugenia Campos Galván.

Es decir, la expansión del número de mujeres ocupando la titularidad del Poder Ejecutivo no garantiza, por sí mismo, el cumplimiento del mandato constitucional de paridad en la integración de las secretarías de despacho en el ámbito subnacional.

La garantía del principio de paridad en la conformación de las secretarías de despacho

Indudablemente, a partir de la reforma constitucional de 2019, la paridad en la designación de las personas titulares de las secretarías de despacho constituye un derecho humano de las mujeres. Sin embargo, como señala Luigi Ferrajoli, más allá de su proclamación, aun cuando sea de rango constitucional, un derecho no garantizado no es un verdadero derecho (Ferrajoli 2002, 59).

Lo que conduce a la pregunta: ¿cómo puede garantizarse judicialmente el cumplimiento de ese principio?

En un primer momento, si bien no existe disposición o mecanismo expreso para garantizar su cumplimiento, no podríamos negar que dicho principio no sea susceptible de ser salvaguardado, pues condicionar la vigencia y aplicación del principio de paridad total en la configuración de los órganos del Estado a la existencia de un desarrollo en la legislación secundaria desnaturalizaría una de las características esenciales de las normas constitucionales en el Estado constitucional de derecho: la fuerza vinculante de la Constitución, que produce una eficacia directa e inmediata de sus normas, de conformidad con los fines que propone (Guastini 2001, 154-162).

En ese sentido, el principio de paridad total es un mandato de optimización directamente aplicable, indisponible a la voluntad del legislador ordinario, que permea sobre todo el ordenamiento jurídico, vinculando a las decisiones de todas las autoridades del Estado mexicano.

Ahora bien, ¿a quiénes puede exigirse la observancia del principio analizado?

Al respecto, el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad entre géneros que, como hemos señalado, introdujo el principio de paridad en todo, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el día 6 de junio de 2019, señaló expresamente que

La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda (DOF, 2019).

Con base en dicho artículo transitorio, el cumplimiento del principio de paridad en la designación de las personas titulares de secretarías de despacho es susceptible de ser exigido a los titulares del Poder Ejecutivo que rindieron protesta del cargo a partir de junio de 2019, hipótesis en la que se encuentran 19 gobernadores, correspondientes a: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

De ese universo, 12 gobernadores han vulnerado el principio de paridad en la dimensión analizada.

Cuadro 2. Titulares del Poder Ejecutivo en funciones a partir de 2019 que incumplen con el principio de paridad

Estado	Porcentaje (%) de mujeres
Aguascalientes	35
Baja California	33
Campeche	42
Chihuahua	17
Guerrero	45
Michoacán	43
Nayarit	33
Querétaro	41
San Luis Potosí	31
Sonora	38

Continuación.

Estado	Porcentaje (%) de mujeres
Tlaxcala	40
Zacatecas	44

Por cuanto a la vía idónea para exigir el cumplimiento del principio de paridad en la designación de las personas titulares de las secretarías de despacho, en nuestra opinión esta sería el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), tomando en cuenta el diseño de distribución de competencias establecido constitucionalmente.

Al respecto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que la Constitución prevé un sistema integral de defensa, en el que se distribuyen de manera armónica las competencias tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como de la propia SCJN, para garantizar el control de constitucionalidad de los actos de autoridad.

En ese sentido, en la contradicción de tesis 88/2018, el pleno de la SCJN determinó que no podrán ser objeto de impugnación a través del juicio de amparo las disposiciones o actos que atañen al ejercicio de los derechos políticos o a la materia electoral (C.T. 88/2018, 22), por lo que no podría ser exigido el cumplimiento del principio de paridad en la dimensión analizada a través del juicio de amparo, pues dicho principio garantiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad material.

Sin embargo, para ello resulta necesario reconsiderar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JDC-10112/2020, en el que determinó que el desempeño de un cargo público de designación no constituye una expresión del ejercicio de los derechos político-electorales.

En dicha sentencia, la Sala Superior refirió que

En todo caso, el derecho fundamental de la denunciante que podría verse afectado por las conductas denunciadas es el de poder ser nombrada en cualquier cargo o comisión pública teniendo las calidades que marca la ley en su vertiente de ejercicio de ese cargo público.

Si bien se alega en el caso, que se trata de un ejercicio de un cargo público, ese cargo no es de elección popular.

[...] En el caso, los órganos electorales de Veracruz carecen de competencia para conocer y resolver respecto de la denuncia presentada en contra de la actora por conductas posiblemente constitutivas de VPG, dado que, la denunciante ejerce un cargo público que no es de elección popular, por lo que, no se advierte una afectación a sus derechos político-electorales (SUP-JDC-10112/2020, 21-22).

Para robustecer sus afirmaciones, la Sala Superior consideró aplicable la jurisprudencia 36/2002, en la que se estableció el universo de los derechos político-electorales cuya violación es susceptible de ser reclamada a través del JDC, siendo estos los de:

- 1) De votar y ser votado en las elecciones populares.
- 2) De asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica en los asuntos políticos del país.
- 3) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales (Jurisprudencia 36/2002).

No obstante, dicha interpretación nos parece incompatible con el parámetro de regularidad constitucional vigente a partir de la reforma constitucional para la paridad en todo, pues si la Constitución federal considera la paridad en cargos de designación como una de las formas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en materia de ejercicio de derechos políticos, resulta inconsistente sostener interpretativamente que estos solo son ejercidos por las mujeres cuando se trata de cargos de elección popular, dado que el Poder Reformador de la Constitución consideró los cargos de designación como un espacio específico para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

En efecto, una interpretación que considere que las mujeres solo ejercen sus derechos político-electorales a través de los cargos de elección popular restringe el contenido, alcance y garantías dadas a esos

derechos en la Constitución federal, ocasionando, además, una vulneración al derecho de acceso a la justicia contemplado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), pues no existiría un recurso judicial efectivo para tutelar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que ostentan cargos por designación, dado que, como se exhibió, los derechos políticos no son justiciables a través del juicio de amparo, que fue, precisamente, el motivo detrás de la creación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Por lo anterior, la vía idónea para exigir el cumplimiento del principio de paridad en la designación de las personas titulares de las secretarías de despacho es, en nuestra opinión, el JDC, a través del cual los tribunales electorales podrían ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo, tanto estatal como federal, el cumplimiento del mandato constitucional objeto de análisis y, con ello, garantizar la participación política de las mujeres mexicanas en circunstancias de igualdad material.

Asimismo, con la finalidad de maximizar el derecho de acceso a la justicia y la igualdad de género, se tendría que reconocer la legitimidad activa para reivindicar la vigencia del principio de paridad en la dimensión analizada a través del JDC, a cualquier mujer servidora pública dentro del orden de gobierno en cuestión, así como a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres; estas últimas, al tener un interés legítimo para exigir su cumplimiento.

Referencias

- Fernández Poncela, Anna. 2011. “Las cuotas de género y la representación política femenina en México y América Latina”. *Argumentos*, mayo-agosto.
- Ferrajoli, Luigi. 2002. *Derechos y garantías. La ley del más débil*. España: Trotta.
- Guastini, Riccardo. 2001. *Estudios de teoría constitucional*. México: Fontamara.

Legislación

- Cofipe. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2008. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro_14ene08.pdf, fecha de consulta: 10 de septiembre de 2022.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2021. México. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf (consultado el 12 de septiembre de 2022).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1969. Costa Rica. Organización de los Estados Americanos. Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (consultado el 27 de octubre de 2022).
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 1995. China: Organización de las Naciones Unidas. Disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf> (consultado el 2 de septiembre de 2022).
- Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de géneros. 2019. *Diario Oficial de la Federación*, 6 de junio. Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019, fecha de consulta: 15 de septiembre de 2022.
- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 2014. *Diario Oficial de*

la Federación, 10 de febrero. Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014, fecha de consulta: 12 de septiembre de 2022.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 1996. *Diario Oficial de la Federación*, 22 de noviembre. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipec/COFIPE_ref08_22nov96.pdf, fecha de consulta: 8 de septiembre de 2022.

Decreto por el que se adiciona el numeral 1 del artículo 4o.; se reforma el numeral 3 del artículo 175; se adicionan un artículo 175-A, un artículo 175-B y un artículo 175-C; se adicionan dos incisos al párrafo 1 y se reforma el párrafo 3 del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se deroga el artículo transitorio Vigésimo Segundo del Artículo primero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2022. *Diario Oficial de la Federación*, 24 de junio. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipec/COFIPE_ref10_24jun02.pdf, fecha de consulta: 8 de septiembre de 2022.

Sentencias

Contradicción de Tesis 88/2018. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. Disponible en <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/ResultadosPub.aspx> (consultado el 20 de septiembre de 2022).

- SUP-REC-934/2018 y acumulados. Actor: Partido Revolucionario Institucional y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0934-2018.pdf (consultado el 14 de septiembre de 2022).
- SUP-REC-1414/2021 y acumulados. Actor: Leticia Castillo López, Karla Anaís Pizarro Armendáriz, Dania Rodríguez López y Narda Sofía Galán Castillo. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1414-2021.pdf (consultado el 15 de septiembre de 2022).
- SUP-RAP-116/2020 y sus acumulados. Actor: Partido Acción Nacional y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Disponible en https://www.te.gob.mx/media/pdf/SUP-RAP-116-2020-ENGROSE%20SGA_.pdf (consultado el 21 de septiembre de 2022).
- SUP-JDC-10112/2020. Actor: Yazmín Martínez Irigoyen. Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Veracruz. Disponible en https://observatoriomujeresqro.org.mx/sentencias/Sala_superior/SUP-JDC-10112-2020.pdf (consultado el 26 de octubre de 2022).

Jurisprudencia

- Jurisprudencia 36/2002. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*. 2003. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 40-41.

Recursos electrónicos

- Cámara de Diputados. 2019. *Proceso legislativo del Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de géneros*. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/docleg/64/238_DOJ_06jun19.pdf (consultado el 15 de septiembre de 2022).
- Cámara de Diputados. 2017. *Participación política de las mujeres en la Cámara de Diputados (XLII-LXIII)*. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/dir/DIR-ISS-02-17_Part.pdf (consultado el 7 de septiembre de 2022).
- Cámara de Diputados. 2021. *Integración por género y Grupo Parlamentario LXIV Legislatura*. Disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php (consultado el 13 de septiembre de 2022).
- Gobierno del Estado de Aguascalientes. 2022. *Gobernadora y Gabinete*. Disponible en <https://www.aguascalientes.gob.mx/GOBIERNO/gabinete/gabinete.html> (consultado el 25 de octubre de 2022).
- Gobierno del Estado de Durango. 2022. *Directorio General*. Disponible en <https://www.durango.gob.mx/directorio/secretarias> (consultado el 25 de octubre de 2022).
- Gobierno del Estado de Hidalgo. 2022. *Gabinete*. Disponible en <https://gobierno.hidalgo.gob.mx/gabinete> (consultado el 25 de octubre de 2022).
- Gobierno del Estado de Tamaulipas. 2022. *Gabinete*. Disponible en <https://www.tamaulipas.gob.mx/gobierno/gabinete/> (consultado el 25 de octubre de 2022).
- Gobierno del Estado de Quintana Roo. 2022. *Directorio*. Disponible en <https://qroo.gob.mx/transparencia> (consultado el 25 de octubre de 2022).
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University. 2022. *Gender Quotas Database*. Disponible en <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database> (consultada el 5 de septiembre de 2022).

Inter-Parliamentary Union. 2022. *Global and regional averages*.

Disponible en <https://data.ipu.org/women-averages> (consultada el 7 de septiembre de 2022).

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 2022. *Plataforma Nacional de Transparencia*. Disponible en <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/> (consultado el 25 de septiembre de 2022).

Ravel, Dania. 2021. *Rumbo a la paridad en las gubernaturas*. Instituto Nacional Electoral. Disponible en <https://centralector.ine.mx/2021/01/12/2021-rumbo-a-la-paridad-en-las-gubernaturas-articulo-de-dania-ravel-publicado-en-expansion/> (consultado el 20 de septiembre de 2022).

Trabajos sobresalientes

Archivos transparentes

Dulce Karina Aguayo Osuna

Principio republicano y democrático que, por disposición constitucional, es transversal respecto a las actividades y los órganos públicos, con el fin de brindar información de interés público para la atención de las necesidades de los diversos sectores de la sociedad y que, en la impartición de justicia electoral, enfatiza la protección de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad.

Resumen: dada mi experiencia como coordinadora de un archivo en una institución, considero que uno de los principales problemas para la generación de la transparencia obligatoria y proactiva de la información se presenta cuando una Unidad de Transparencia no se encuentra dentro de la estructura del Sistema Institucional de Archivos, o que esta se visualiza como algo distinto a los archivos, derivado de la interpretación a las disposiciones establecidas en estas materias.

La coordinación entre dichas áreas se dificulta para el logro de objetivos conjuntos, como lo es la transparencia proactiva, sobre todo cuando el responsable de la Unidad de Transparencia no cuenta con el perfil de archivista o con conocimientos básicos en archivística, ya que la transparencia proactiva requiere ir más allá de solo brindar información, es el resultado del análisis de las necesidades existentes de información, así como de la identificación o generación de documentos que satisfagan estas necesidades, y que, a su vez, permitan el desarrollo institucional y de la sociedad.

Es por esto que en el presente documento se expone dicha problemática con un análisis sobre las disposiciones más importantes en transparencia y archivos, desde un punto de vista personal. También se hace una propuesta de estructura del Sistema Institucional de Archivos, en la que se incluye a la Unidad de Transparencia, y una matriz indicadora de resultados para lograr una planeación estratégica y el desarrollo de proyectos de manera conjunta.

Palabras clave: archivos, transparencia, acceso, información, proactiva.

Sumario: Introducción; Análisis de leyes generales de transparencia y archivos; Propuesta de inclusión de la Unidad de Transparencia en el Sistema Institucional de Archivos; Conclusiones; Anexos, Referencias.

Introducción

Los archivos institucionales constituyen la información pública, por lo tanto, cuando se habla de transparencia se hace referencia a una cualidad o característica de estos. Es por ello que considerar la transparencia institucional como algo distinto o independiente a un archivo carece de sentido. Con base en esta premisa, el presente ensaño expone una propuesta de integración de la Unidad de Transparencia al Sistema Institucional de Archivos en los sujetos obligados, a fin de que exista un trabajo conjunto que permita la transparencia proactiva de los archivos.

Esta propuesta está dirigida a cualquier institución de cualquier ámbito, ya que no se enfoca solo en la justicia electoral, dado que se trata de un eje transversal, cuya inquietud deriva de una problemática que se padece desde una coordinación de archivos de un sujeto obligado, donde la Unidad de Transparencia pertenece a otra unidad administrativa.

Dicha problemática consiste en que las opiniones o sugerencias que realizo, como encargada de archivos, no parecen ser de relevancia para los altos mandos o personas de decisión, y menos aún si estas se tratan de transparencia. Desde mi percepción, el concepto *archivo* que estos altos mandos parecen tener es el de una entidad “muerta”, sin importancia ni preeminencia y que carece de vínculo con la transparencia.

Considero que si el encargado de archivos adquiere la responsabilidad de gestionar la transparencia, existirá una mayor posibilidad para generarla de manera obligatoria y proactiva debido a su formación profesional y conocimiento de los archivos, así como para hacer más eficaces y eficientes los procesos de acceso, de manera homologada y con la optimización de los recursos requeridos.

Análisis de las leyes generales de transparencia y archivos

De las estructuras orgánicas

Uno de los aspectos básicos para un responsable de archivos, en un sujeto obligado, es conocer los ordenamientos jurídicos que se relacionan con los archivos. En este caso, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) son fundamentales. En el análisis de estas disposiciones, se puede entender el Sistema Institucional de Archivos y la Unidad de Transparencia como estructuras orgánicas distintas que se complementan. De estas leyes emanan disposiciones en las que ambas áreas se conjuntan, como las establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos (ADGTAAPFMAAGTA). Lo anterior me lleva a cuestionar: ¿archivos y transparencia se consideran lo mismo?, ¿obedecen a estructuras distintas o a una sola?, ¿por qué se le da mayor importancia a la transparencia dotándola de suficiencia presupuestal, si esta no puede existir sin los archivos a los cuales no se les proporcionan recursos?

Según las disposiciones en materia de archivos y transparencia, cada sujeto obligado debe contar primeramente con una estructura orgánica que permita atender las funciones establecidas en dichos ordenamientos, que no definen si la Unidad de Transparencia puede formar parte o no del Sistema Institucional de Archivos, por lo que podrían considerarse como estructuras independientes, dadas las diferencias en las funciones determinadas para cada una de ellas. Si bien las funciones de la Unidad de Transparencia no son ajenas al coordinador de Archivos —más bien son básicas— ya que desde el punto de vista archivístico el valor de un documento radica en su carácter como fuente de información, y en caso de no contar con este valor, se desecha o discrimina. O bien, en caso de no contar con la información solicitada, debe generarse y ser integrada en el Sistema Institucional de Archivos.

Esta situación es una de las principales razones por las que la Unidad de Transparencia no debe ser apartada de la estructura del Sistema

Institucional de Archivos, pues, de ser así, se requiere la solicitud de información entre unidades administrativas para que el coordinador de Archivos pueda conocer cuáles son las solicitudes que le realizan, las que se atienden y las que no, así como sus características. Así mismo pasaría con la Unidad de Transparencia, que deberá solicitar requerimientos a la Coordinación de Archivos para atender sus funciones, lo que constituye mayor carga de trabajo para ambas áreas o, simplemente, no se hace, cuando la información pudiera generarse dentro de los procesos establecidos en una misma estructura orgánica.

De los comités

La LGTAIP no establece que el coordinador de Archivos forme parte del Comité de Transparencia, sin embargo, este es necesario para la toma de decisiones que se requieren. Puede ser considerado como invitado con voz, pero sin voto, o nunca ser invitado. Para un Comité de Transparencia en el que se tenga la participación del coordinador de Archivos, la toma de decisiones sería mucho más fácil debido a que él cuenta con los conocimientos en materia documental y de información básicos, que permitirían atender mejor las funciones establecidas para este Comité.

Dado que aún no se emiten reglamentos, lineamientos o manuales de las leyes generales de transparencia y de archivos, para el coordinador de Archivos, conocer las disposiciones que emanaron de las leyes federales se considera de gran ayuda e interés para saber las funciones, los procesos y actividades que se requieren desarrollar. En este sentido, quisiera compartir la confusión a la que me he enfrentado en cuanto a determinar las diferencias entre los distintos comités a los que hacen referencia estas disposiciones. Tales comités son el Comité de Transparencia, establecido en la LGTAIP y en la no vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el Grupo Interdisciplinario, establecido en la LGA, y el Comité de Información, establecido en la no vigente Ley Federal de Archivos. Este último comité, antecesor al Grupo Interdisciplinario, cuyas funciones son equivalentes, es referido en el ADGTAAPFMAAGTA, y en los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Federal, donde en uno se establece con funciones equivalentes al Comité de Transparencia y en el otro, al Grupo Interdisciplinario, siendo que en la LFTAIP el Comité de Transparencia se menciona por su nombre, lo que pone en duda si el Comité de Información, que se menciona en ambas disposiciones, corresponde al Comité de Transparencia o al Grupo Interdisciplinario, o si es equivalente a los dos, abonando así a la confusión.

De los módulos de información pública

Las bibliotecas y los archivos son áreas especializadas de conservación y difusión de la información, creadas con el fin de atender las necesidades de información de la sociedad o una institución. Por ello, en la LGTAIP, en su artículo 54, fracción III, se establece que los organismos garantes deberán promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta ley. Creo que la Coordinación de Archivos, dentro de un sujeto obligado, como área encargada de la información debe ser la responsable de coordinar la Unidad de Transparencia, encargada de los módulos de información, proporcionándole la capacitación básica para que esta sepa cómo se encuentra organizada la información obligatoria y proactiva de los archivos, en cualquiera de sus modalidades, física o electrónica, de modo que se pueda acceder a la información de manera fácil para proporcionarla, o bien indicar a los usuarios cómo se realiza una búsqueda, para que el usuario sienta este acercamiento con la información institucional, promoviendo la alfabetización informacional. Con esto, el usuario puede saber lo que la institución hace, cómo lo hace y quiénes lo hacen, de forma segura para la institución y con facilidad para el usuario, permitiendo la retroalimentación del conocimiento, favoreciendo un mayor acercamiento entre ambos. Así permitiría que la institución conociera a sus usuarios, sus necesidades, inconformidades y opiniones, generando adecuaciones y mejoras en los procesos administrativos que permitan la atención efectiva de los servicios que se proporcionan.

Del perfil del titular de la Unidad de Transparencia

En la LGTAIP no se define un perfil para el titular de la Unidad de Transparencia. Sin embargo, pudiéramos analizar el perfil establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La SFP refiere que corresponde al área general de ciencias sociales y administrativas, cuyas carreras genéricas son Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Economía y Sociología, con experiencia en Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencias Económicas, Ciencia Política y Ciencias Sociales. Desde mi punto de vista, estos perfiles no están acordes a las funciones establecidas, que básicamente son la atención a solicitudes de información. En esta lógica, es muy probable que un abogado sea el que atiende las solicitudes de información de un archivo. Pero para un archivista, este planteamiento es análogo a que un abogado atienda las solicitudes de información de una biblioteca. El licenciado en Derecho puede brindar asesoría en cuanto a los derechos de los usuarios, pero se le dificultaría proporcionar la información que se requiere o mostrarles la forma de cómo pudieran obtenerla. Por otro lado, estos perfiles habrían de considerarse siempre y cuando cuenten con conocimientos o experiencia en materia archivística.

A las preguntas ¿qué se hace? y ¿para qué lo hacen?, hay que analizarlas en relación con las funciones establecidas para la Unidad de Transparencia: ¿para qué informar?, ¿para qué transparentar la información?, ¿para qué generar información proactiva?

Desde el punto de vista de un abogado, como encargado de una Unidad de Transparencia, responder a estas cuestiones debe ser sumamente sencillo con las siguientes respuestas: “porque es un precepto jurídico” o “porque existe un mandato legal”. Ambas son correctas porque, para los licenciados en Derecho, este es el fin establecido en su filosofía para construir la justicia, marcado por su formación académica. Sin embargo, la necesidad de información va más allá de solo atender una ley donde el derecho al acceso a la información puede considerarse un medio y no un fin.

De manera análoga, pongamos de ejemplo el derecho a la salud: un abogado en una clínica de salud en cuanto sabe que los solicitantes tienen este derecho. El abogado podrá asesorar de manera legal a los

pacientes, pero no proporcionaría el servicio médico. Entonces, habría que preguntarnos: ¿existen profesionales especializados en atender las solicitudes de información, así como médicos encargados de atender las solicitudes de salud? A esto respondo que sí. Tales profesionales son aquellos cuyas licenciaturas obedecen a cualquiera de las ramas de los estudios de la información o ciencias de la información: Bibliotecología, Archivología o Museología. En este caso específico, la competencia sería para los licenciados en Archivología o Gestión Documental.

Estos perfiles —a diferencia de los perfiles establecidos actualmente— atienden las solicitudes de información con el fin no solo de ejercer un derecho, sino de generar el conocimiento que permita transformar a una sociedad. Además, no solo buscaría satisfacer las solicitudes de información, sino promover la generación de la información obligatoria y proactiva, realizar la promoción y difusión de la información, crear los espacios adecuados para hacer más atractiva y fácil su consulta, identificar necesidades de información de su entorno y características de sus usuarios, generar información que permitan la verdad, la inclusión, la equidad y la memoria, entre otras actividades que son desarrolladas, dadas las competencias establecidas dentro de su formación; licenciatura que no se encuentra dentro del perfil establecido y solicitado por la Función Pública.

Propuesta de inclusión de la Unidad de Transparencia en el Sistema Institucional de Archivos

De la propuesta de estructura del Sistema Institucional de Archivos

Con base en lo antes expuesto, se propone la siguiente estructura en los sujetos obligados, o como consideración a iniciativas de reformas a las leyes de archivos y transparencia, en la que se incluya a la Unidad de Transparencia dentro del Sistema Institucional de Archivos como un área operativa encargada de los módulos de información que atienda las solicitudes físicas o electrónicas, así como del centro documental donde concentre los documentos de transparencia obligatoria y de

información proactiva para su difusión a través de los medios establecidos, conforme a las necesidades de información detectadas y la evolución de las herramientas tecnológicas.

Esta estructura puede ilustrarse de la siguiente manera, de acuerdo con la ya establecida para el Sistema Institucional de Archivos en la LGA, en su artículo 21:

- 1) Un área coordinadora de archivos.
- 2) Las áreas operativas siguientes.
 - a) Unidad de correspondencia.
 - b) Archivo de trámite por área o unidad.
 - c) Archivo de concentración.
 - d) Archivo histórico, en su caso.
 - e) Unidad de transparencia.

Su designación le correspondería al titular del sujeto obligado, cuyo responsable deberá contar con licenciatura en áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística, como en las demás áreas operativas, excepto la del apartado b.

Tener a la Unidad de Transparencia como parte del Sistema Institucional de Archivos posibilitará que la información fluya mejor de acuerdo con las necesidades de información que se presenten en el sujeto obligado, ya sean internas o externas, de manera que permita tomar decisiones adecuadas y establecer nuevas estrategias, pues se podrán conocer las experiencias y necesidades de información, tanto de sus usuarios como de su mismo personal.

Del presupuesto

Se puede considerar un beneficio presupuestario para los sujetos obligados en materia de transparencia y de archivo la presente propuesta, en la que solo se requiere una dirección general y no dos. Ya que si bien en la LGTAIP no se determina un nivel específico para la Unidad de Transparencia, puede interpretarse en un nivel de dirección general, ya que se designan a los titulares como dependientes directos del titular del sujeto obligado.

Para el coordinador de Archivos, adquirir las funciones de transparencia no debe representar un impacto de mayor trabajo, a menos que no cuenten con un responsable a cargo de la Unidad de Transparencia, como lo sería la falta de cualquiera de los responsables de las demás áreas operativas, donde son necesarios para atender las funciones establecidas en la LGA y la LGTAIP.

De las mediciones de los resultados

Para el desarrollo de cualquier proyecto, es necesario que se cuente con un proceso de evaluación que permita visualizar el grado de avance que se tiene en el logro de los objetivos propuestos. Aunque existen evaluaciones nacionales, habría de gestionarse una evaluación interna por medio de una matriz indicadora de resultados, establecida con base en unos sencillos árboles de problemas y objetivos que pueden resultar comunes para los archivos, como los de la figura 1 y la figura 2 en “Anexos”.

Como se aprecia en ambas figuras, la finalidad de contar con un Sistema Institucional de Archivos es ofrecer un servicio de información de calidad. En el cuadro 1. Matriz indicadora de resultados en “Anexos”, se ilustra la matriz indicadora de resultados de acuerdo con las figuras 1 y 2, con el fin de lograr resultados, visualizando la influencia de los avances que se tengan en los niveles inferiores con respecto a los superiores.

Para la medición del nivel fin se propone realizar una encuesta interna, por la misma Unidad de Transparencia, en la que el usuario califique anónimamente la atención brindada, así como la calidad de la información recibida.

En cuanto a los propósitos, en el apartado de Transparencia se definen dos indicadores que pueden referirnos el grado de avance de la información proactiva y de la información solicitada que es atendida en tiempo y forma. En los apartados de Archivo de Concentración y de Trámite se consideran indicadores que fueron ya establecidos a nivel federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (SFP y SHCP, 2013), y aplicarlos para la medición de la eficacia y eficiencia en los procesos archivísticos en cualquier institución.

Finalmente, los componentes establecidos serían medidos mediante el grado de avance de la aplicación de una auditoría en materia

archivística, cuya batería propuesta es la ya establecida por el Archivo General de la Nación, en su “Anexo A”, denominado Cuestionario de diagnóstico para la auditoría archivística (AGN, 2015).

Cabe señalar que las semaforizaciones pueden ser variables, dependiendo de los valores que deseen determinarse por el sujeto obligado.

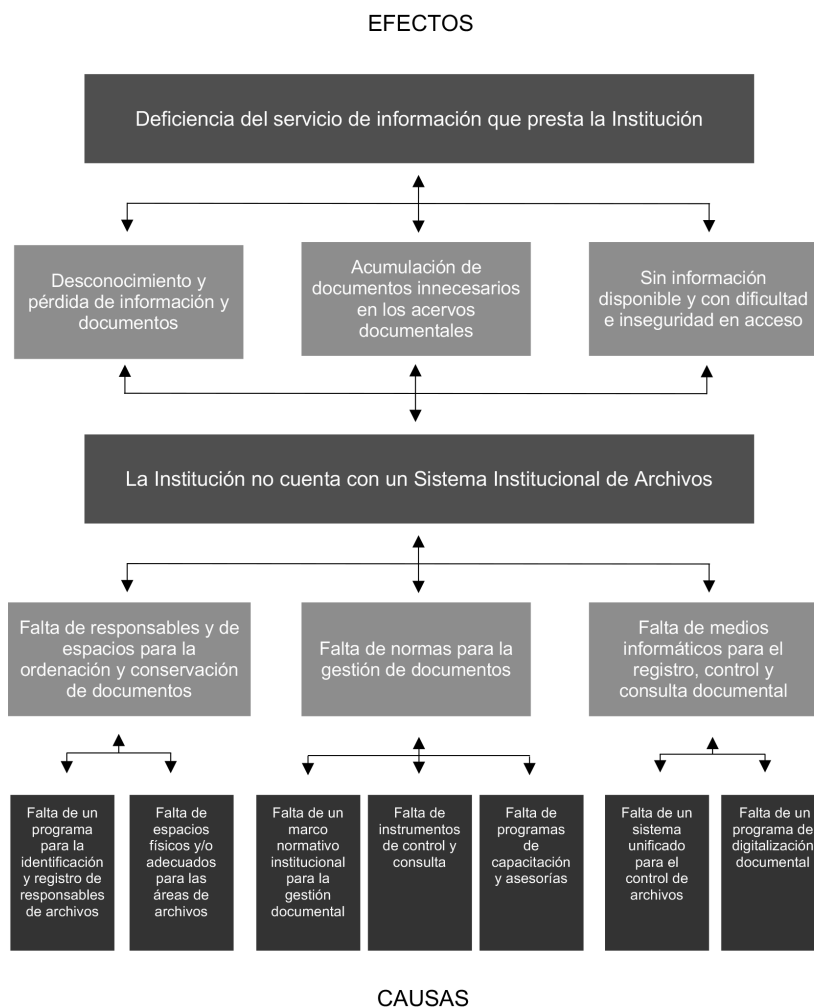
Conclusiones

“Archivos transparentes” es una propuesta para que los sujetos obligados generen la transparencia proactiva de su información con un Sistema Institucional de Archivos que incluya a la Unidad de Transparencia, con un perfil acorde a las necesidades del servicio que permita llevar a cabo proyectos con la conjunción de esfuerzos enfocados en un mismo objetivo, buscando generar el desarrollo y la justicia por medio de una sociedad mejor informada, participativa e integrada, así como el desarrollo institucional.

El seguimiento de los resultados de las evaluaciones a las actividades desarrolladas por ambas áreas, establecidas en la Matriz Indicadora de Resultados propuesta, será de gran utilidad en la definición de los objetivos, estrategias y actividades que puedan establecerse en un Plan Anual de Desarrollo Archivístico a corto, mediano y largo plazo, permitiendo el análisis de avances y facilidad de toma de decisiones enfocados en la mejora continua.

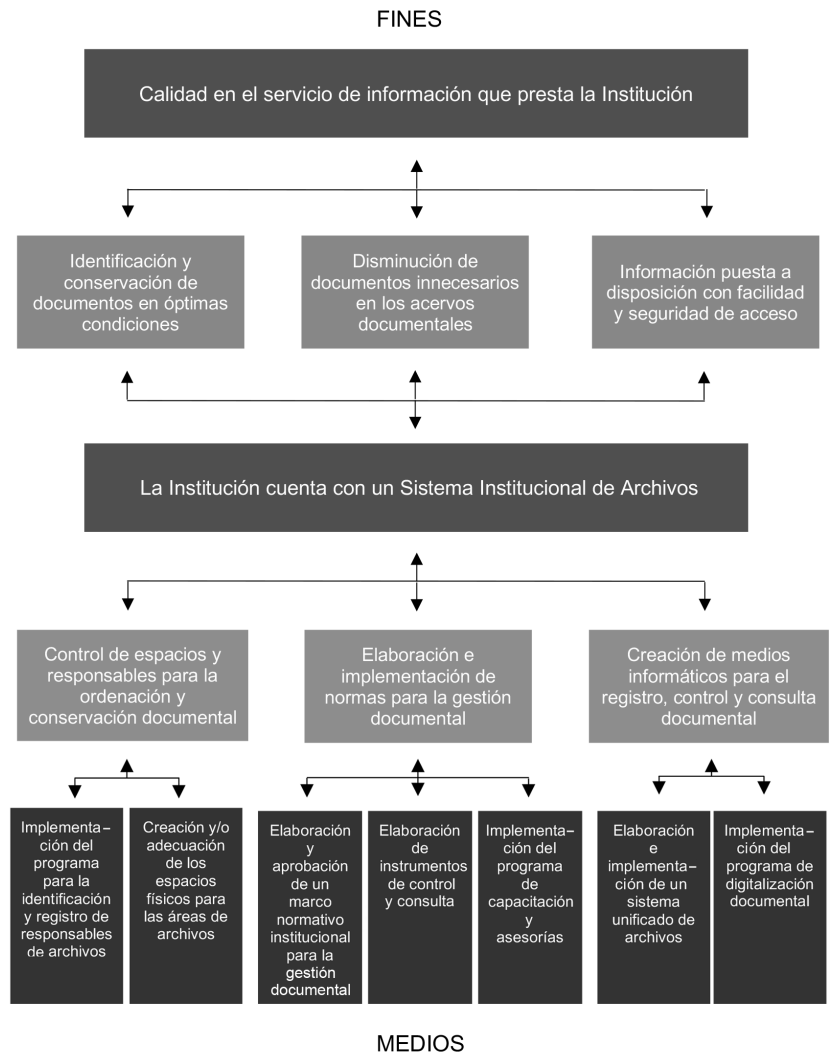
Anexos

Figura 1. Árbol de problemas



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Árbol de objetivos



Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1. Matriz indicadora de resultados

Nivel	Componente	Nombre del indicador	Método de cálculo	Medios de verificación	Sentido esperado	Frecuencia de medición	U. de medida	Sematización		
								Peligro	Precisión	Meta
F i n P r o p o s i t o s	Calidad en el servicio de información	Índice de satisfacción de la información recibida	(Valor final/valor base)*100-100	Encuesta interna implementada por la Coordinación de archivos	Ascendente	Anual	Índice	≤2	≥21-53.5	≥3.6-54.6
	Transparencia	Porcentaje de información proactiva	(Número de expedientes publicados/Número de expedientes publicados)*100	Registros del Centro Documental	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥67%
		Porcentaje de solicitudes de información atendidas en tiempo y forma	(Número de solicitudes atendidas en tiempo y forma/Número de solicitudes totales)*100	Registros del Módulo de información	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥67%
	Archivo de Conservación	Porcentaje de archivo de concentración liberado	(Metros lineales de expedientes semiafectivos liberados/Total de metros lineales de expedientes semiafectivos conservados en el Archivo de Conservación)*100	Registros de la Coordinación de archivos	Ascendente	Anual	Porcentaje	0	≤3	≥3-55%
C o m p o n e n t e s	Archivo de Trámite	Porcentaje de expedientes actualizados del Archivo de Trámite	(Número de expedientes activos registrados según el Cuadro de Clasificación Archivística/Número de expedientes activos totales)*100	Registros de la Coordinación de archivos	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
		Control de espacios y responsables para la ordenación y conservación documental		Cédula de Auditoría Interna. Apartado: Área Coordinadora de Archivos	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
	Coordinación de Archivos	Porcentaje de avance en el control de responsables y espacios de archivos		Cédula de Auditoría Interna. Apartado: VII. Organización estructural	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
				Cédula de Auditoría Interna. Apartado: VIII. Recursos Humanos.	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
				Cédula de Auditoría Interna. Apartado: IX. Recursos Materiales e Infraestructura	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
				Cédula de Auditoría Interna. Apartado I. Producción e integración de expedientes	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
		Porcentaje de avance en la calidad de la auditoría archivística interna (Total de reactivos de conformidad/Total de reactivos)*100		Cédula de Auditoría Interna. Apartado II. Instrumentos de control y consulta archivísticos	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
				Cédula de Auditoría Interna. Apartado III. Descripción documental	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
		Elaboración e implementación de normas para la gestión documental		Cédula de Auditoría Interna. Apartado IV. Valoreción y disposición documental	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
				Cédula de Auditoría Interna. Apartado V. Conservación y preservación de archivos	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
		Creación de medios informáticos para el registro, control y consulta documental		Cédula de Auditoría Interna. Apartado X. Planificación del inventario	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%
				Cédula de Auditoría Interna. Apartado XI. Mantenimiento y consulta de expedientes	Ascendente	Anual	Porcentaje	≤33%	≥34%-56%	≥70%

Fuente: Elaboración propia con base en los indicadores en materia archivística del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (SFP y SHCP, 2013) y el Cuestionario de diagnóstico para la auditoría archivística (AGN, 2015).

Referencias

- Archivo General de la Nación. (2015). Guía para la auditoría archivística. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146403/Guia_para_la_auditoria_archivistica.pdf
- Ley General de Archivos. (2022). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf>
- Ley Federal de Archivos. (2012). <https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/transparencia/lfa.pdf>
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2021). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf
- Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (2015). <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2119/lineamientos-para-la-organizacion-de-los-archivos-de-la-apf.pdf>
- Secretaría de la Función Pública. (2012, 23 de noviembre). Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8916/manual-administrativo-de-transparencia-y-de-archivos-dof-23-nov-2012.pdf>
- Secretaría de la Función Pública. (2021). Descripción y perfil de puestos de la APF. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/679661/UNIDAD_DE_TRANSPARENCIA.pdf
- Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2013). Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56912/Archivo__Fichas_Descriptivas_v5_16feb16__1_.pdf
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (2021). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

Secretaría de Gobernación. (2004). Lineamientos Generales
para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/26.PDF>.

Propuesta de una Comisión Binacional de Archivos a partir de una breve aproximación a los documentos político-electorales generados por autoridades mexicanas en el periodo de 1821 a 1848 en el territorio de Nuevo México

Eduardo Lima Estrada

Resumen: tras la guerra con Estados Unidos de América en 1848, la nación mexicana se fragmentó para siempre al ceder más de la mitad del territorio nacional, pero no así los eventos que en los territorios cedidos ocurrieron durante su pertenencia a este y que quedaron consignados en diversos soportes documentales, que ahora nos hacen constar la historia común de dos naciones que merece ser rescatada del olvido, por lo que, como siempre distinguió a México en diversos momentos de su historia, resulta necesario empoderar esos archivos a través de la reflexión de su naturaleza y, con ello, establecer puentes de comunicación archivística de la memoria nacional.

Palabras clave: archivos, monumento nacional, Nuevo México, archivos político-electorales, comisión binacional de archivos.

Sumario: Introducción; Marco jurídico aplicable a los archivos generados en el siglo XIX por autoridades mexicanas; Breve aproximación a los archivos político-electorales generados en Nuevo México en el periodo destacado; Conclusiones; Propuestas, Referencias.

Introducción

El 2 de febrero de 1848, tras el desarrollo de uno de los conflictos bélicos que desarrollaron en el México independiente, se firma el Tratado

de Guadalupe Hidalgo, con lo que se cedió a Estados Unidos de América los territorios de Nuevo México, Alta California y Texas (Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, artículo V, 1848).

Apenas unos 26 años transcurrieron entre la celebración de los Tratados de Córdoba y la firma de ese instrumento, por lo que la permanencia de esos territorios dentro de Estados Unidos Mexicanos fue breve, pero no por ello menos importante dentro de su historia y de la común compartida entre Estados Unidos de América y México.

La historia de esos territorios puede reconstruirse a partir de las fuentes que durante esa permanencia y de forma posterior se fueron generando, impactando hechos de la historia de Alta California, Nuevo México y Texas, que se desarrollaron en el periodo de 1821 a 1848, y entre esas podemos destacar los que para fines del presente ensayo hemos denominado archivos político-electorales.

Los archivos político-electorales son aquellos documentos consistentes en los que se registraron los procesos de elección y selección de autoridades, así como el ejercicio de sus funciones una vez elegidos; cabe destacar que esta definición se construye a partir de los hechos consignados en esos documentos.

Entonces, aquellos documentos, que fueron generados por autoridades constituidas conforme al ordenamiento jurídico mexicano y que ahora sobreviven algunos ejemplares en archivos estadounidenses y mexicanos, constituyen parte de la memoria histórica compartida entre México y Estados Unidos de América.

Para delimitar el tema en estudio, y derivado de una consulta que el autor formuló mediante correo electrónico tanto al New México State Records Center and Archives como al California State Archives respecto a archivos mexicanos con los que contaran, además de una consulta física a los archivos del Archivo General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observó una abundante existencia de archivos del territorio de Nuevo México de forma que nos permitió hacer un análisis de documentos como los referidos; por ello el presente se limitará al territorio de Nuevo México.

Por ello, comenzaremos partiendo de un análisis del derecho interno, tanto el aplicable en esa época en materia de archivos como el que rige actualmente en materia de archivos históricos y monumentos

nacionales, para después exponer de forma breve algunos hallazgos relevantes obtenidos de los archivos consultados y, posterior a ello, una propuesta para sustentar la promoción de un sistema binacional de archivos que permita la consulta y libre aprovechamiento de los archivos mexicanos en ambos países.

Marco jurídico aplicable a los archivos generados en el siglo XIX por autoridades mexicanas

Como el primer antecedente de la conservación documental dirigido a autoridades mexicanas respecto de documentos que habían concluido su utilidad puede ser ubicado el decreto que creó el Archivo General y Público de la Nación del 23 de agosto de 1823 (Archivo General de la Nación, 2017), del cual únicamente se hace referencia en el Reglamento de esa oficina emitido en 1846, que estableció que debía resguardar los expedientes concluidos y que se fueran terminando en los ministerios, así como los correspondientes a los antiguos expedientes de gobierno y guerra, la oficina extinta de azogues, así como todos aquellos negocios concluidos, documentos y cosas antiguas e interesantes para la historia (Reglamento del Archivo General y Público de la Nación, artículo 1, 1846).

No fue hasta el 16 de diciembre de 1970 que se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la Ley Federal del Patrimonio Cultural, en la que se efectuó por primera vez una precisión importante para los fines de este trabajo; se señaló que por ministerio de esa Ley los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los estados o de los municipios serían considerados como parte del patrimonio cultural de la nación como monumentos históricos (Ley Federal del Patrimonio Cultural, artículo 63, fracción IV, 1970).

Posterior a ello, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, se establecieron dos supuestos sobre documentos considerados como monumentos históricos: los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de

los municipios y de las casas curiales, así como aquellos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos xvi al xix, que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país (Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, artículo 36, 2018).

Como en la Ley Federal del Patrimonio Cultural, se estableció que los monumentos históricos lo son por ministerio de ley, lo cual implica, conforme al *Diccionario Jurídico Mexicano*, que por expresa disposición legal las consecuencias de un hecho jurídico se producen instantáneamente y sin necesidad de la declaración de alguna autoridad.

Por su parte, en la Ley General de Archivos se establece que constituye archivo el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden, y que el denominado archivo histórico es aquel integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público (Ley General de Archivos, artículo 4, fracción III, 2022).

En dicha legislación se establece que igualmente son patrimonio documental de la nación los documentos archivo que constituyen monumentos históricos, y para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las autoridades competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien o los bienes considerados patrimonio documental de la nación que ilegalmente salgan o permanezcan fuera del país (Ley General de Archivos, artículos 90 y 91, 2022).

Conforme a lo expuesto, se advierte que los documentos generados por autoridades mexicanas en el siglo xix constituyen, por una parte, monumentos históricos y, por la otra, conforman parte del patrimonio documental de la nación, naturaleza dual que tiene su origen en aquellos reglamentos que rigieron al Archivo General de la Nación, que se resume en resguardar la memoria documental de la nación como el más importante insumo de la construcción de la historia del país.

Breve aproximación a los archivos político-electorales generados en Nuevo México en el periodo destacado

En los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe un expediente que contiene la carta del alcalde Juan Rafael Ortiz sobre la situación de la cárcel de Santa Fe (Expediente El Alcalde de Sta Fe de N. Mejico representa los males qe aflijen a aquellos reos, 1829), del cual puede obtenerse el siguiente fragmento:

Habiéndose instruido el Colegio Electoral, honrándome con el nombramiento de Alcalde primero de esta Ciudad de Santa Fe capital de Territorio del Nuevo México, entre a funciones el 1º del corriente, y el 4 del mismo, hice según costumbre, la visita de cárcel, que tanto a conmovido mi sensibilidad, y que me hace distraer a V.E. de su ardua e interesantes atenciones.

Figura 1. Caratula del Expediente

Suprema Corte de Justicia. Año de 1829.
69
o/p El Alcalde de Sta Fe de N. Mejico representa los males qe aflijen a aquellos reos.
1035
Trab. Pleno. { Srio. Caridomas.
Leg. 1 - ar. 22

Fuente: El Alcalde de Sta Fe de N. Mejico representa los males qe aflijen a aquellos reos, 1829.

En un corto periodo, entre 1821 y 1848, los territorios que comprenden los estados estadounidenses de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas formaron parte del territorio mexicano, años en los que sus habitantes, aunque distantes de otras regiones del país, trataron de adaptar sus dinámicas y formas de vida al orden emitido desde Ciudad de México, lo cual implicó la elección y designación de diversas

autoridades, así como la existencia de un aparato gubernamental construido a partir de las normas jurídicas vigentes en México en la época.

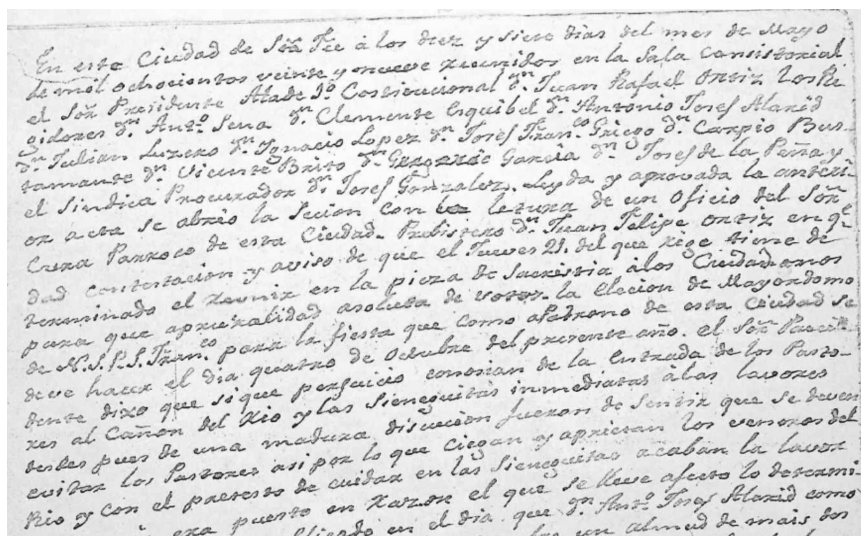
Lo anterior, pues tanto en la Constitución de 1824 (Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5, 1824) como en las Leyes Constitucionales (Decreto número 1807 Ley División del Territorio Mexicano en Departamentos, Diciembre 30 de 1836, artículo 1, 1836) se reconocieron como parte del territorio nacional a Alta California y Nuevo México, así como a Texas, que comprenden lo territorios enunciados en el párrafo anterior.

La existencia de autoridades electas o designadas tuvo como consecuencia la emisión de diversos documentos públicos para diversos fines: la administración pública, la impartición de justicia y la existencia de algunos ordenamientos, todos como expresión del ejercicio del poder en dichos territorios.

Inicialmente se destacó el expediente que hace constar la petición del alcalde Juan Rafael Ortiz hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación como autoridad electa en la ciudad de Santa Fe, capital del territorio de Nuevo México; en dicho expediente se determinó que lo solicitado no era materia de competencia de ese alto tribunal y se remitió al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos.

Sin embargo, esa no fue la única actuación que se detectó de ese alcalde, pues dentro de la sección “Journal of the Ayuntamiento of Santa Fe”, de la colección de 1830 existente en la colección denominada “Registros de censo, del ejército y de otros tipos, Nuevo México, Estados Unidos, 1821–1846” (Ancestry, 2015), se resguardan diversas actuaciones del alcalde Ortiz como parte del gobierno de la ciudad de Santa Fe, tales como la celebración de sesiones, como el siguiente fragmento de la celebrada el 17 de mayo de 1829, en el que se hizo constar la toma de nota de un oficio proveniente del párroco de la ciudad sobre la elección de mayordomo:

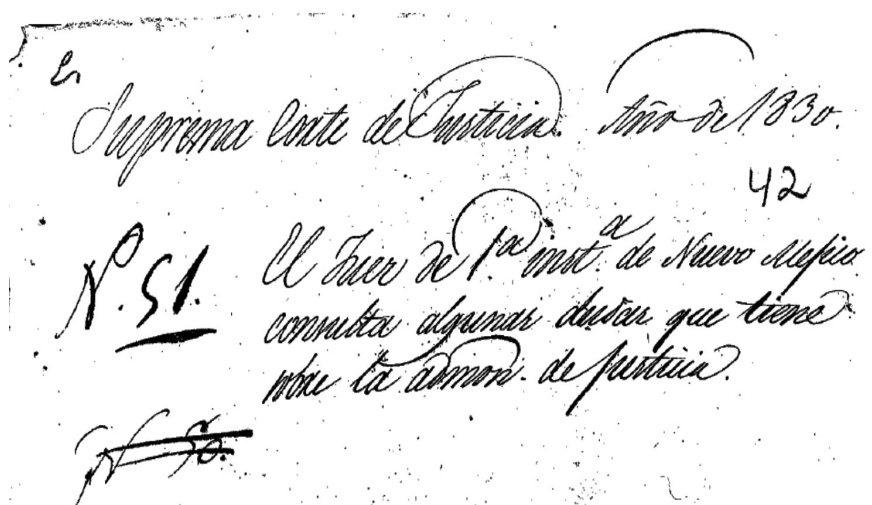
Figura 2. Fragmento de la sesión del Ayuntamiento de Santa Fe, Nuevo México, 17 de mayo de 1829



Fuente: Registros de censo, del ejército y de otros tipos, Nuevo México, Estados Unidos, 1821-1846. 1830. Carpeta "Legislative", sección "Ayuntamiento Proceedings and general communications, Santa Fe"- "Journal of the Ayuntamiento of Santa Fe", p. 138 (Ancestry, 2015)

Dichas autoridades municipales también impartieron justicia, lo que generó que, en 1830, el sucesor del alcalde Ortiz, Jose Ignacio Ortiz, que actuaba en su carácter de Juzgado Primero de Santa Fe, elevó una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (El Juez de 1ª Instancia de Nuevo Mejico, consulta algunas dudas que tiene sobre la admon de justicia, 1830), en la cual dicha autoridad formuló una petición para conocer qué podría hacer cuando los reos que se escapaban se ocultaban en las casas para evitar su detención, que dicho alto tribunal acordó estableciendo la existencia de los cateos y que sus dudas podrían ser resueltas por un asesor letrado, pues no era consultor de jueces inferiores.

Figura 3. Caratula del expediente
de la consulta formulada

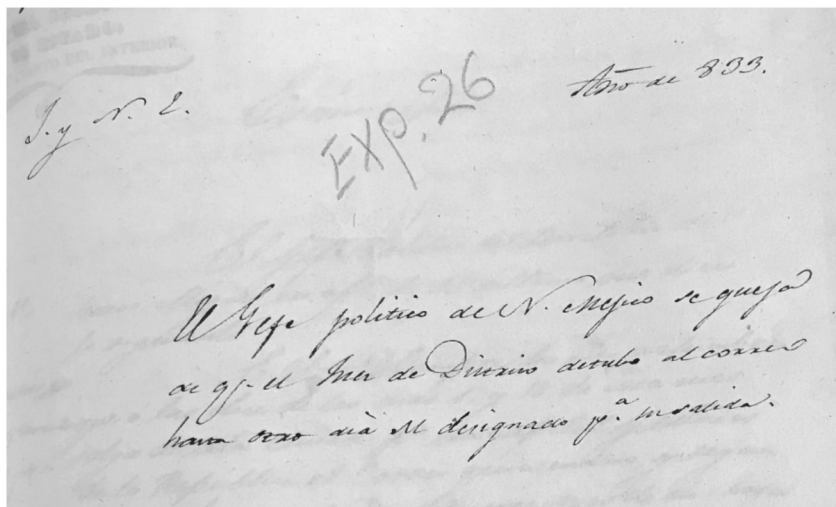


Fuente: El Juez de 1ª Instancia de Nuevo Mejico, consulta algunas dudas que tiene sobre la admon de justicia, 1830

Es oportuno mencionar que no únicamente pudo advertirse archivos de la ciudad de Santa Fe, sino propiamente archivos que conciernen a la actuación del jefe político del territorio de Nuevo México frente a los asuntos del lugar, inclusive con las actuaciones del juez de Distrito José María Nájera asignado a ese lugar y el que, al parecer, fue el único nombrado que pudo llegar y ejercer ese cargo, como puede concluirse en los expedientes existentes tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Archivo General de la Nación.

Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación se pudo constar una interesante queja realizada por el jefe político de Nuevo México fechada el 15 de junio y recibida el 24 de julio, ambas fechas de 1833, en la que esencialmente se hizo constar la inconformidad de dicha autoridad con la determinación efectuada por el mencionado juez de Distrito para que el correo no partiera a la hora acostumbrada, lo que generó molestia en el referido funcionario, quien incluso pidió conocer sus atribuciones en la materia (El Gefe Político de N. Mejico se queja de q el Juez de Distrito detuvo al correo hasta otro día al designado pa su salida, 1833).

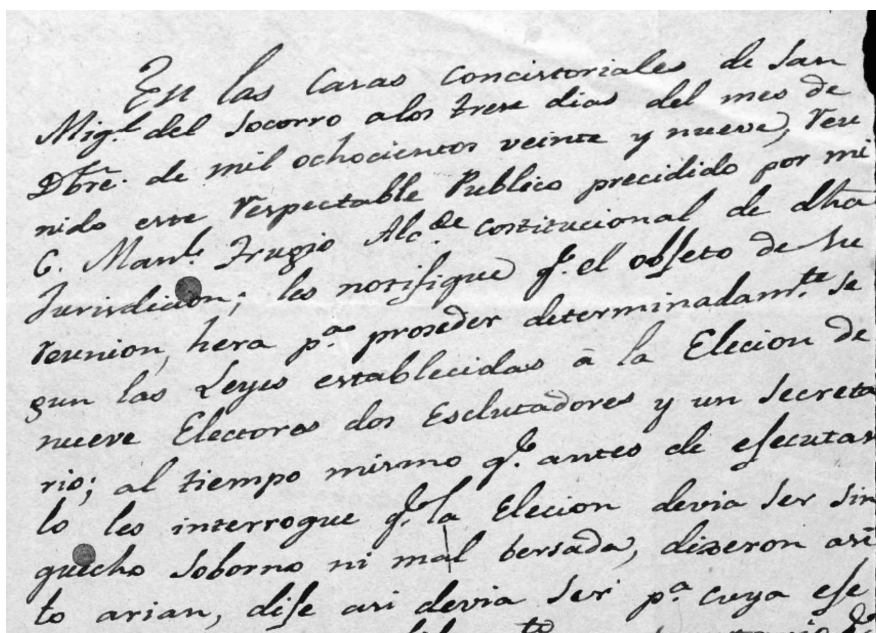
Figura 4. Caratula del expediente aludido



Fuente: El Gefe Político de N. Mejico se queja de q el Juez de Distrito detuvo al correo hasta otro día al designado pa su salida. 1833.

Igualmente, se encuentran en esos archivos algunos procesos electorales, como el relativo al pueblo de San Miguel del Socorro de 1829, el cual lamentablemente está incompleto.

Figura 5. Fragmento del proceso electoral del pueblo de San Miguel del Socorro



En las casas concistoriales de San Miguel del Socorro a los tres dias del mes de Dbre. de mil ochocientos veinte y nueve, Reunido en respectable Publico precedido por mi C. Manl. Fructo Alc. de Constitucional de dha Jurisdiccion; los notifique q. el objeto de su reunion hera p.º proceder determinadamente segun las Leyes establecidas a la Eleccion de nueve Electores dos Esclutadores y un Secretario; al tiempo mirando q. antes de efectuarlo les interrogue q. la Eleccion devia ser sin quicho Soborno ni mal versada, disseron ari to arian, dese ari devia ser p.º cuya efe

Fuente: Registros de censo, del ejército y de otros tipos, Nuevo México, Estados Unidos, 1821-1846. 1829. Carpeta "Legislative", sección "Ayuntamiento, elections". p. 117 (Ancestry, 2015)

De los fragmentos anteriormente resaltados, se ofrece una muestra de un pasado quizá no tan lejano, pero que vincula a un pasado común de Estados Unidos de América y México, la propia existencia de los territorios conocidos como Nuevo México y California, así como su desarrollo social, cultural y político, que mujeres como Myra Jenkins (Jenkins, 1970), así como hombres y demás personas que laboran en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lograron organizar y cuyos esfuerzos para su identificación y conservación permitieron la consulta de los archivos electrónicos y físicos aludidos.

Conclusiones

Derivado del análisis de los hallazgos encontrados durante la realización del presente, puede concluirse lo siguiente.

1. Existen archivos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, vinculados con el periodo de 1821 a 1848, en archivos tanto de México como de Estados Unidos de América.

2. Dichos expedientes y documentos se encuentran dispersos sin que al efecto las autoridades mexicanas o estadounidenses hubieran efectuado esfuerzos para identificarlos plenamente y ponerlos a disposición del público, salvo el caso de las autoridades del estado de Nuevo México, que los han puesto en un servicio en línea, pero de paga, esto sin vincularlos con otros archivos.

3. Los archivos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, vinculados con el periodo de 1821 a 1848, constituyen monumentos nacionales en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, sin embargo, no se advirtió un esfuerzo de las autoridades mexicanas para conservarlos y difundirlos entre la población mexicana.

Propuestas

Finalmente, y con la finalidad de que los archivos identificados puedan ser utilizados por las personas que así lo deseen, en beneficio de México y Estados Unidos de América, se propone lo siguiente.

I. La identificación en los archivos nacionales, tanto públicos como privados, aquellos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, vinculados con el periodo de 1821 a 1848.

II. En colaboración con las autoridades estadounidenses, universidades y archivos, identificar aquellos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, vinculados con el periodo de 1821 a 1848, en los archivos estadounidenses, tanto públicos como privados.

III. Proponer, en una amigable coadyuvancia, la existencia de una Comisión Binacional de Archivos de 1821 a 1848, esto para que, por

su conducto, se sistematicen y difundan en medios electrónicos los de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, vinculados con el periodo de 1821 a 1848, conformada por autoridades archivísticas, de acceso a la información, así como universidades de ambos países.

IV. A nivel nacional, que se recupere la memoria nacional de los archivos de carácter político-electoral, así como otros generados por autoridades mexicanas de los antiguos territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, vinculados con el periodo de 1821 a 1848, como parte de los programas de estudio de educación básica, para constituir un patrimonio común a toda la población mexicana.

Referencias

Recursos en línea

- Registros de censo, del ejército y de otros tipos, Nuevo México, Estados Unidos, 1821–1846, en Mexican Archives of New Mexico. Digital images. New Mexico State Records Center and Archives, Santa Fe, New Mexico. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc. 2015. <https://www.ancestry.com/>
- Archivo General de la Nación (2017, 23 de agosto). El Archivo General y Público de México, una institución bicentenaria. <https://www.gob.mx/agn/articulos/el-archivo-general-y-publico-de-mexico-una-institucion-bicentenaria>
- Jenkins, Myra Ellen. 1970. “Calendar of the Microfilm Edition of the Mexican Archives of New Mexico 1821-1846”. 1970. Disponible en https://digitalrepository.unm.edu/cswr_reference/8

Legislación

- Decreto número 1807, Ley División del Territorio Mexicano en Departamentos, Diciembre 30 de 1836. 1836. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080042593_C/1080042050_T3/1080042050_046.pdf
- Ley Federal del Patrimonio Cultural. 1970. https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4737522&fecha=16/12/1970&cod_diario=204137
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 2018. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf
- Ley General de Archivos, 2022, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf>
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 1824. https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
- Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. (1848). <http://www.cila.gob.mx/tyc/1848.pdf>

Reglamento del Archivo General y Publico de la Nación.
(1846). https://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bndm&format=999&request=000209798

Expedientes

Expediente: El Alcalde de Sta Fe de N. Mejico representa los males que afligen a aquellos reos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1829.

Expediente: El Juez de 1ª Instancia de Nuevo Mejico, consulta algunas dudas que tiene sobre la admon de justicia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1830.

Expediente: El Gefe Político de N. Mejico se queja de que el Juez de Distrito detuvo al correo hasta otro día al designado para su salida. Archivo General de la Nación. 1833.

Las redes sociales en el involucramiento ciudadano y en la apertura institucional en el ámbito político-electoral

Edgar Muñoz Rodríguez

Resumen: el modelo de gobernanza ha propiciado que el Estado y otros sectores de la población, como el empresariado y la ciudadanía, trabajen en conjunto para gobernar. En este contexto, las redes sociales pueden incentivar el involucramiento ciudadano para que esta participe de manera activa o pasiva, así como la cultura de la rendición de cuentas. En el presente ensayo, se analizó el concepto de la gobernanza para reconocer la importancia de las redes sociales al propiciar el nacimiento de una ciudadanía digital que pueda ejercer sus derechos. También se recabó información obtenida de diversas fuentes, que fue analizada de manera crítica y reflexiva; al mismo tiempo, se llevó a cabo una argumentación fundamentada. De lo anterior se desprendieron diez propuestas de solución para fortalecer la gobernanza en el entorno virtual, promoviendo un actuar conjunto para lograr un mayor bienestar social en la era digital.

Palabras clave: instituciones, proceso electoral, participación ciudadana, ciudadanía digital, gobernanza, democracia, redes sociales en México

Sumario: Introducción; Justificación; Metodología; Planteamiento del problema. Instituciones y participación ciudadana: elementos de la gobernanza; Redes sociales y ciudadanía digital; Propuestas de solución; Conclusiones, Referencias.

Introducción

Lo novedoso en el modelo de la gobernanza recae en su propuesta de tomar en cuenta las demandas de diversos sectores de la población y de aligerar la carga que el Estado había tenido sobre la resolución de los problemas públicos. Desde entonces, se han planteado los desafíos que representa el tomar en cuenta perspectivas y propuestas de todos, que es respaldada por el sistema democrático de México.

En relación con ello, las redes sociales pueden ser útiles para un acercamiento constante de la sociedad civil hacia las instituciones que los representan, así como hacia el sector privado. El objetivo general de este trabajo es analizar cómo se puede dar una apertura institucional y reconocer la importancia de las redes sociales en la participación ciudadana para proponer soluciones que favorezcan la gobernanza en México.

Se partirá del argumento central de que las redes sociales son instrumentos que facilitan el involucramiento ciudadano y que fortalecen la gobernanza mediante la cultura de la ciudadanía digital. Esta cada vez cobra mayor fuerza en un mundo que exige de la participación de todos para que los problemas públicos, cada vez más complejos, se resuelvan en atención a las peticiones y beneficios de la población.

Justificación

Las redes sociales son una de las plataformas más utilizadas en internet, que son consideradas como un espacio idóneo para encontrar información sobre instituciones y procesos electorales (Gómez, Plascencia y Romero, 2022). El tema analizado y expuesto es adecuado porque permite reconocer la importancia de las redes sociales para el bienestar social, ejerciendo ciudadanía y fortaleciendo una cultura de la rendición de cuentas. Esto propicia que la sociedad mexicana pueda utilizar las plataformas digitales de una manera responsable y crítica para el beneficio público, al mismo tiempo que fortalece su rol como ciudadano y partícipe de las decisiones que impacten en ella dentro de la democracia.

Sobre las propuestas de solución planteadas, son factibles porque implican economizar costos al momento de reunir a los actores implicados en redes sociales (Bimber, 2003) y hacer reuniones inmediatas que busquen crear consenso en los ejes de acción. También se reconoce que las redes sociales son un elemento importante para el logro de la gobernanza y el fortalecimiento de la democracia, temas que interesan a la comunidad académica, al Estado y a la sociedad, en general, por lo utilizadas que son y lo viable que es su uso para promover el involucramiento ciudadano.

Las propuestas de solución expuestas aquí toman en cuenta la acción estatal, privada y ciudadana, abogando por el trabajo colaborativo en el que todos sus componentes asuman responsabilidades y un rol activo. Se debe atender la demanda de información, garantizar la transparencia y crear estrategias para un mejor gobierno relacional en la era digital.

Metodología

Para la realización del presente ensayo, se llevaron a cabo las técnicas de investigación documental propuestas por Rizo (2015) y que a continuación se detallarán.

1. *Lectura de exploración.* Se leyeron documentos bibliográficos, cibernéticos y hemerográficos para discriminar la información y localizar las fuentes útiles para el ensayo, considerando textos relacionados con la gobernanza, la apertura institucional, la participación ciudadana, la ciudadanía digital y el uso de las redes sociales para fines político-electorales.

2. *Lectura crítica.* Al seleccionarlás, se procedió a realizar una evaluación de las lecturas, distinguiendo las opiniones, el marco teórico y la validez científica de cada fuente para elegir las citas pertinentes.

3. *Elaboración de fichas de trabajo.* Se recopilaron y resumieron los contenidos de las fuentes utilizadas en este ensayo, para jerarquizar la importancia de los temas y el orden de su tratamiento.

4. *Argumentación.* Mediante las premisas expuestas, se argumentó a favor de la participación ciudadana y de las redes sociales como

elementos importantes y necesarios para garantizar que esta se dé y se logre una eficiente gobernanza.

Planteamiento del problema. Instituciones y participación ciudadana: elementos de la gobernanza

En la segunda mitad del siglo xx se consolidó el modelo del Estado de bienestar, que fue adoptado por las economías occidentales en un periodo en el que el socialismo se expandía por el mundo. En este modelo, el Estado tenía un papel protagónico y robustecido porque pretendía proteger el bienestar común. Más adelante, tal fortalecimiento representaría un problema debido a una sobrecarga de responsabilidades, pues la sociedad civil demandaba y presionaba la resolución de cuestiones diversas, lo que se tradujo en una crisis de ingobernabilidad ante la pérdida de capacidad del Estado para resolver los problemas económicos y sociales en el largo plazo (Serna, 2010).

Como alternativa, surgió en la década de 1990 el concepto de gobernanza. Esta propone otorgarle mayor influencia y capacidad de decisión a los actores no gubernamentales, tales como las organizaciones de la sociedad, el sector privado y los órganos financieros internacionales (Aguilar, 2006). Esta reconfiguración ideológica y administrativa transfiere las responsabilidades, que hasta ese momento competían únicamente al Estado, hacia el espacio público no estatal. Se perseguía la intención de que los grupos sociales también fueran participantes de las decisiones, asumiendo un compromiso con la sociedad de manera solidaria (Serna, 2010). La gobernanza es benéfica con los diversos sectores poblacionales, por lo que debe ser aplicada para atender los problemas que aquejan a todos, de manera equitativa y colaborativa.

En México, sin embargo, este modelo de gobernanza todavía no está consolidado, pese a que se han puesto en la mesa los términos de gobierno abierto y transparencia proactiva, que buscan incentivar a la ciudadanía la intención de ser parte en el diseño, ejecución y evaluación de las decisiones de interés público. El primer motivo por el que no ha ocurrido es por la desconfianza que hay hacia las instituciones y que se ha acentuado desde la Presidencia de la República, pues “se promueve

un discurso que señala la total presencia de corrupción en las instituciones del Estado” (Klesner y Morris, 2010). Esta posición merma la confianza en el propio gobierno.

En un estudio realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se mostró que la sociedad mexicana es muy desconfiada de las instituciones. De acuerdo con una encuesta realizada por el organismo (García y Ortiz, 2020), las instituciones en las que más se desconfía son los partidos políticos (con un 76.1 % de desconfianza), la policía de tránsito (73.58 %), las cárceles y reclusorios (69.68 %), los ministerios públicos (67.28 %) y la Policía Federal (65.81 %). En contraste, las instituciones que gozan de mayor confianza, de acuerdo con el diario *El Economista* (2022), son las universidades públicas (70 %), el Ejército y la Marina (64 %), el Instituto Nacional Electoral (61 %), la Guardia Nacional (60 %) y el presidente de la república (53 %).

En 2019, la Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública nacional. La Guardia Nacional, además, nace del discurso del presidente de la república, otra de las instituciones que goza de mucha confianza. Debido a ello, la primera se encuentra entre las instituciones que generan mayor seguridad, mientras que la segunda, entre las que más desconfían.

Los dos casos más importantes para el enfoque del presente texto son los partidos políticos, que encabezan la lista de instituciones que generan mayor incredulidad (71 %), mientras que la confianza hacia el Instituto Nacional Electoral se mantiene con un mayor porcentaje (61 %). Entre las principales funciones de los partidos políticos están las de convencer a la ciudadanía a participar en los procesos electorales y en la discusión y en los procesos de toma de decisiones (TEPJF, 2011). Por otro lado, el INE tiene las facultades, entre otras, de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales, así como de garantizar que los partidos políticos y candidatos tengan acceso a tiempos de radio y televisión y de llevar a cabo el conteo de votos (INE, s. f.).

En general, las instituciones están dirigidas hacia la defensa de un bien público, que deben identificar, analizar y reflexionar sobre las realidades sociales (Martínez y Téllez, 2013). La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional considera el involucramiento ciudadano como “un factor de apoyo para fortalecer las instituciones del Estado y facilitar o promover la buena gobernanza, aumentar la

integridad pública, reducir la corrupción y promover la plena vigencia de los derechos humanos” (USAID, s. f.). Es un primer paso para fortalecer la gobernanza en México.

Los partidos políticos, como entidades que reúnen tanto a un cuerpo administrativo como a militantes, pueden facilitar y representar un primer acercamiento para el involucramiento de la ciudadanía. La falta de confianza suele debilitar el entusiasmo de los ciudadanos para apoyar al gobierno en la búsqueda de soluciones a diversos problemas, por lo que deben desarrollar estrategias y brindarles herramientas que le permitan trabajar en conjunto con las instituciones gubernamentales y efectuar la gobernanza. El escenario no es pesimista, pues el INE sí cuenta con una moderada aceptación y puede llevar a cabo sus funciones, apelando a un mayor acercamiento de los mexicanos hacia los procesos electorales y, al mismo tiempo, siendo ejemplo del acercamiento institucional.

Cuando la ciudadanía comienza a involucrarse, puede cuestionar el actuar del Estado, haciendo un ejercicio de rendición de cuentas. Para que la haya, debe haber quien pregunte y fiscalice sobre el ejercicio gubernamental, así como la contraparte que responda (ACOP, 2013). Se trata de un factor fundamental en un país democrático, donde la voz de los ciudadanos influye en la toma de decisiones mediante canales organizados de representación (Dahl, 1993). Debe haber también transparencia, una publicación constante de la información para que esta sea accesible al público y así la ciudadanía haga valer los derechos que posee: a la libre asociación, libre expresión, representación, acceso a la información y participación en la vida cívica y política (Schnell, 2020). De hecho, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos defiende el acceso a la información introduciendo la expresión “El derecho a la información será garantizado por el Estado” (CPEUM, artículo 6, 2008).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales publica constantemente informes y estadísticas sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, dirigidas a las entidades y sujetos obligados a presentarlas. De junio a septiembre de este año hubo 1,752 solicitudes de información pública y 705 solicitudes de datos personales (Inai, 2022). Los sujetos obligados con mayor número de solicitudes fueron el Instituto

Mexicano del Seguro Social (1,031), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (882) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (243). Las tres instituciones están relacionadas con aspectos de salud pública e higiene, lo que demuestra la preocupación de la sociedad civil respecto a la gestión gubernamental en este rubro. Si la ciudadanía realizó las 2,457 solicitudes de información, las instituciones en cuestión deberán presentar y garantizar la accesibilidad de dicha información para efectuar una eficiente gobernanza.

Revisando lo que hasta el momento se ha expuesto, la democracia existe gracias a la participación de los ciudadanos. La gobernanza se da cuando ellos están activos y trabajan en colaboración con el sector estatal y privado. El involucramiento ciudadano es un primer momento, luego se da la participación de la población, cuando esta toma acciones derivadas de la información que se obtiene de las instituciones. A ello se le denomina participación ciudadana y, para propiciarla, los internautas-ciudadanos deben mantenerse alertas y practicarla cuando se busque encauzar las demandas que no son atendidas —al menos desde la perspectiva ciudadana— con la debida profundidad por los gobernantes.

A continuación, se explicará en qué consiste cada tipo de participación ciudadana (Pérez, 2021).

Participación sin efecto vinculante. Complementa las acciones gubernamentales o la voz ciudadana, vinculada a un proceso de toma de decisiones, mediante la consulta popular o las audiencias públicas, en el diseño, implementación y evaluación de las agendas.

Participación con efecto vinculante. La ciudadanía decide llevar a cabo mecanismos como el referéndum, plebiscito, iniciativa popular, derecho de petición, consulta popular y revocatoria del mandato.

Participación colaborativa. Tiene una estructura horizontal, donde los actores estatales y no estatales definen procedimientos e instituciones para la implementación de una política o decisión pública. Estas interacciones generan un aprendizaje colectivo.

El autor, además, señala que, cuando se haya consultado a los ciudadanos, es importante responder a sus comentarios. Asimismo, resalta la importancia de que la información vaya acompañada de debate. La gobernanza exige tomar en cuenta ambos puntos, pues el intercambio de información y el debate son formas de reconfigurar los modelos, de

una comunicación vertical donde las instituciones solo publican información a un modelo horizontal que abogue por que haya un intercambio y enriquecimiento de ideas que propicie el actuar conjunto y democrático.

Redes sociales y ciudadanía digital

Las redes sociales adquirieron relevancia desde hace poco más de dos décadas. Son un instrumento de comunicación inmediata, donde se puede encontrar una gran cantidad de información. Bajo el argumento central de este trabajo, pueden utilizarse como herramientas que hacen eficiente la gobernanza, incentivando a los ciudadanos a ejercer su ciudadanía de forma digital, conformando lo que se denomina una ciudadanía digital.

En un estudio sobre hábitos de usuarios en internet de la Asociación de Internet MX, se expone que en 2021 había 88.6 millones de internautas en México, lo que representa el 75.6 % de la población total. La segunda actividad más realizada en línea es acceder a plataformas y redes sociales (87.2 %). De ese porcentaje de usuarios, el 91.9 % acceden a ella diariamente (Asociación de Internet MX, 2022).

Aunado a eso, otros estudios arrojaron que, durante 2017, el 60 % de usuarios estuvo de acuerdo con que el uso de internet les acercaba a procesos democráticos (Gómez, Plascencia y Romero, 2022). Específicamente, el 92 % consideró a internet una herramienta eficaz para encontrar información relacionada con el proceso electoral de ese año. Las redes sociales ocuparon el primer lugar como medios donde se buscó información del ámbito político (97 %), seguido por sitios de noticias (79 %), navegadores (74 %), videos y podcast (44 %), blogs (41 %) y foros (35 %).

Como consecuencia de ello, ha surgido el término de ciudadanía digital. Quienes pertenecen a este tipo de ciudadanía se diferencia de otros ciudadanos y de otros internautas porque tienen acceso a la tecnología y poseen habilidades informativas con las que obtienen beneficios sociales, políticos, económicos y culturales (Gómez, Plascencia y Romero, 2022). Conlleva también a formarse una opinión pública y

participar en el desarrollo de asuntos públicos y problemas nacionales (Gómez, Plascencia y Romero, 2022). La ciudadanía digital se caracteriza por ser analítica de la tecnología que usa, por entender su rol en la construcción del conocimiento y utilizar las redes sociales para participar, siendo reflexiva, tanto para ser crítica como para participar (Morduchowicz, 2020).

Las redes sociales tienen la capacidad de facilitar las relaciones para que las personas con objetivos e identidades comunes puedan actuar de manera organizada y ejerzan su ciudadanía digital. Gracias a ellas, es posible llegar a un número creciente de personas, agilizando información sobre las opciones políticas —en el caso de los procesos electorales— y del actuar gubernamental —mediante las redes sociales de las instituciones gubernamentales—. Gracias a esas ventajas, estos medios permiten contactar con las personas de una forma sencilla, rápida, segmentada y a un costo mínimo (ACOP, 2013), por lo que son un instrumento útil para fortalecer la gobernanza que es construida con estas acciones.

El protagonismo de la tecnología en la vida pública puede ocasionar una descentralización política (Bimber, 2003). Aunque el surgimiento de la ciudadanía digital economiza recursos humanos y económicos para organizarse respecto a los costos que les generaría reunirse en espacios públicos, representa un desafío debido a la poca información que algunos internautas tienen sobre el ejercicio ciudadano y la sobrecarga de información que circula en internet, tanto verdadera como falsa, sobre los temas de interés público.

Para promover la participación ciudadana en elecciones, por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional propone que se difunda información y que se organicen debates entre los candidatos, además de movilizar y concientizar a la sociedad civil en temas cívico-democráticos, a través de activistas, voluntarios, artistas jóvenes y periodistas capacitados para organizar los mecanismos de participación (USAID, s. f.). Aunque la aplicación de esta propuesta se da en un ámbito no virtual, estos elementos teóricos pueden ser analizados y adaptados para funcionar en los espacios digitales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales requiere una serie de elementos que

representan una barrera en la apertura gubernamental (Inai, 2017) y que a continuación se enlistan:

- 1) Las instituciones están más centradas en publicar información exigida por la ley que en generar conocimiento.
- 2) Prevalecen barreras políticas que enfrentan ciudadanos y organizaciones para dialogar constructivamente con el gobierno.
- 3) La ley incorpora conceptos de gobierno abierto y transparencia proactiva, pero no hay sanciones para exigir esquemas de apertura gubernamental.

Para el Inai, algunas de las responsabilidades de la sociedad civil son el monitoreo de desempeño de sus autoridades, la verificación de elementos para procesos de rendición de cuentas, el ejercicio del derecho a levantar la voz, el reconocimiento de problemas y la creación colaborativa de compromisos de la mano de los funcionarios para privilegiar las acciones colectivas sobre los proyectos individuales (Inai, 2017).

Propuestas de solución

Para fortalecer la gobernanza en México, se requiere de la suma de esfuerzos del sector público y de la sociedad civil. Diversos problemas han sido expuestos hasta ahora, que pueden ser resueltos con un trabajo conjunto y coordinado para hacer valer los derechos ciudadanos, ejercer la ciudadanía digital y fortalecer la democracia en el país.

Debido a la delimitación de esta investigación en el campo virtual, se han creado las siguientes propuestas, aplicables en el entorno digital, específicamente en el de las redes sociales.

- 1) Monitorear los aspectos de interés público para saber qué información puede solicitarse a las instituciones a través de las redes sociales.
- 2) Expresar las inquietudes sobre falta de información en las redes sociales institucionales y solicitarla a las diversas dependencias gubernamentales.

- 3) Identificar las demandas de información de la ciudadanía, así como la percepción que esta tiene de las instituciones, mediante encuestas breves y frecuentes en redes sociales.
- 4) Fortalecer al equipo de comunicación de las instituciones para mejorar la percepción que se tenga de ellas en redes sociales, tomando en cuenta factores como disponibilidad de la información, lenguaje empleado, mejoramiento en el diseño de las redes sociales y promoción de la participación ciudadana.
- 5) Generar espacios virtuales para un acercamiento de la ciudadanía hacia sus gobernantes y así establecer acciones en beneficio de todos.
- 6) Establecer agendas con los sectores estatal, privado y ciudadano, empleando un lenguaje sencillo e incluyente y tomando en cuenta los intereses de las partes involucradas.
- 7) Poner a disposición la información respecto a gestiones de las instituciones o de los candidatos en las campañas electorales, para facilitar y garantizar la información a la ciudadanía.
- 8) Reforzar las habilidades de selección y crítica de la información, para identificar cuál es confiable y útil y cuál no.
- 9) Conformar foros con ciudadanos de confianza que cuenten con una preparación académica y que representen a la sociedad civil en reuniones virtuales con las autoridades gubernamentales.
- 10) Publicar con frecuencia los logros que se alcancen en redes sociales de encuentros ciudadanos, que deben ser manejadas por miembros del gobierno, del sector privado y de la ciudadanía, sin dejar de trabajar en conjunto en ningún momento.

Conclusiones

Las propuestas de solución expuestas nacen como resultado de un análisis en el que las redes sociales toman protagonismo como medios o espacios que permiten el involucramiento y la participación de la ciudadanía digital, lo que permite una apertura institucional y conlleva a buena gobernanza. Esto es necesario para que se democratice el quehacer político que ya no depende únicamente del Estado, sino también de los empresarios y de la sociedad, en general.

Se debe aprovechar la utilidad de las redes sociales para ejercer la ciudadanía y que se conviertan en un medio de fortalecimiento democrático, institucional y ciudadano. La suma de los esfuerzos entre sectores propicia velar por los intereses de todos, en una gobernanza que persigue buenos resultados y que requiere de acciones conjuntas para mejorar y encaminar a las acciones hacia el bienestar común en un régimen democrático.

Urge que se lleve a cabo un involucramiento de las personas, que ejerzan su participación ciudadana desde la crítica hacia la información que consumen y la exigencia de esta a las instancias correspondientes, hasta una retroalimentación y trabajo colectivo. El crecimiento de las demandas poblacionales requiere que se maximicen los aspectos positivos del entorno digital para dar a conocer su posición respecto al ejercicio estatal y hacer valer sus derechos ciudadanos.

Referencias

- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (s. f.). El involucramiento ciudadano para un Estado más eficiente y transparente. Estados Unidos de América: USAID.
- Aguilar, L. (2006). *Gobernanza y gestión pública*. México: FCE.
- Asociación de Comunicación Política (2013). *Hacia una profesionalización de la comunicación política en México. Retos y desafíos para conformar gobiernos cercanos a la sociedad*. México: ACOP.
- Asociación de Internet MX (2022). 18.º Estudio sobre los Hábitos de Personas Usuarías de Internet en México 2022. Portal Asociación de Internet MX. Disponible en <https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/habitos-de-internet>.
- Bimber, B. (2003). *Information and American Democracy: Technology in the Evolution of Political Power*. Estados Unidos: Cambridge University.
- CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2008). México: TEPJF.
- Dahl, R. (1993). *La democracia y sus críticos*. España: Paidós Editores.
- García, M. y Ortiz, L. (2020). Corrupción y confianza en las instituciones. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Disponible en <https://contralacorrupcion.mx/corrupcion-y-confianza-en-las-instituciones>.
- Gómez, R., Plascencia, J. y Romero, G. (2022). *Las redes sociales y su impacto en la democracia*. México: IEEQ.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2022). Solicitudes de información y respuestas por semana. Portal Inai. Disponible en <https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads>.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2017). Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Portal Inai. Disponible en <https://cevisaipublica.inai.org.mx/cursos/curso4>.
- Instituto Nacional Electoral (s. f.). Conoce algunas de las funciones del INE. Portal INE. Disponible en <https://centralectoral.ine.mx/2019/12/26/conoce-algunas-las-funciones-del-ine>.

- Klesner, J. y Morris, S. (2010). Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico. *Comparative Political Studies*, vol. 43, núm. 10, págs. 1259-1285.
- Martínez, K. y Téllez, S. (2013). La comunicación en las instituciones de carácter público: de lo institucional a lo participativo. *Anagramas*, vol. 11, núm. 12, págs. 93-112.
- Morduchowicz, R. (2020). *La ciudadanía digital como política pública en educación en América Latina*. Uruguay: UNESCO.
- Redacción El Economista (2022). Universidades y Ejército, las instituciones en las que más confían los mexicanos. *El Economista*.
- Rizo, J. (2015). *Técnicas de investigación documental*. Nicaragua: UNAN.
- Schnell, S. (2020). Vision, Voice, and Technology. Is there Global “Open Government” Trend? *Administration & Society*, vol. 52, núm. 10.
- Serna, J. (2010). Globalización y gobernanza: las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el derecho público. México: UNAM.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2011). *Partidos políticos. Manual del participante*. México: TEPJF.

Autorías y colaboraciones

Dulce Karina Aguayo Osuna

Licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con estudios en materia archivística en diversos cursos, talleres y seminarios.

Actualmente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Archivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Los proyectos realizados a destacar son el establecimiento de un sistema de registro y el control de archivos acumulados.

Edgar Bruno Díaz Castro

Licenciado en Derecho y Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con estudios en Evaluación de Programas Públicos, Administración Municipal y Gobernanza e Innovación Pública. Ha sido galardonado con el Premio Estatal de la Juventud 2012, en el área de Mérito Cívico, y el Premio Nacional de la Juventud 2013 en Aportación a la Cultura Política y la Democracia. Actualmente se desempeña como consultor en política pública para instituciones en los ámbitos nacional e internacional.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlató.

Autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Impartió clases en las facultades de Derecho de la Universidad de Xalapa, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Instituto de la Judicatura Federal, extensión Tabasco.

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. De enero de 2019 a noviembre de 2020 fue magistrado presidente, y del 10 de agosto al 1 de septiembre de 2021 fue nombrado magistrado presidente por ministerio de ley.

Eduardo Lima Estrada

Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como maestro en Derecho con especialidad en Protección de Datos Digitales por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Análisis en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sus intereses son derechos humanos, protección de datos personales, acceso a la información y archivos históricos.

Hugo Alberto Martínez Saldaña

Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como estudios de maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo, avalados por la Universidad de Xalapa. Actualmente funge como jefe del Departamento de Monitoreo y Atención en Materia Electoral en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Edgar Muñoz Rodríguez

Estudia Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, con enfoque en comunicación política. Es analista de temas políticos y lector frecuente de diversos diarios. Actualmente se desempeña como practicante en el área de Comunicación Digital en el Gobierno de Naucalpan de Juárez. También gusta del cine coreano y de la literatura latinoamericana del siglo xx. Su trabajo académico ha estado relacionado con la consultoría para instituciones, las teorías de la comunicación, la mercadotecnia política y la participación ciudadana.

Alejandra Malinalli Ortiz Jácome

Licenciada en Derecho y Jurisprudencia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde fue galardonada con el premio al mérito académico. Cuenta con certificaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestranda en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho y cursante del diplomado en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Salamanca.

Trabajó en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo como auxiliar jurídica y secretaria proyectista; posteriormente desempeñó dichos cargos en el Tribunal Electoral del Estado de México, y actualmente es secretaria de estudio y cuenta.

Jorge Sánchez Morales

Licenciado, maestro y doctor en Derecho. Magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla; consejero presidente del Instituto Electoral del Estado-Puebla, consejero electoral y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el Consejo Local de Puebla del Instituto Federal Electoral.

Observador internacional (Estados Unidos de América, Honduras y Bolivia). Autor de diversas publicaciones locales y nacionales. Es director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reyes Rodríguez Mondragón

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España.

Autor de diversas publicaciones y profesor en distintas instituciones. Dirigió la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha ocupado cargos en los tres poderes públicos, así como en órganos autónomos.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido magistrado en la Sala Regional Monterrey y en la Sala Superior. El 2 de septiembre de 2021 se le designó como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una duración en el cargo hasta octubre de 2024.

Beatriz Claudia Zavala Pérez

Licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en teoría de la Constitución, democracia, género, multiculturalismo, derecho procesal, teoría de la prueba y derecho administrativo sancionador, entre otros, y formación especializada para la carrera judicial.

Ha desempeñado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue consejera presidenta y consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y actualmente es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral.

*9.º Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia
Electoral, Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la
Información, Protección de Datos Personales y Archivos 2022.*

Ensayos ganadores y trabajos sobresalientes

se terminó de editar en noviembre de 2023 por la Dirección General de Documentación
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Carlota Armero 5000, CTM Culhuacán, 04480,
Coyoacán, Ciudad de México.

El 9.º *Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral, Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos 2022* es una edición más del concurso anual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instaurado desde 2014, la cual en esta ocasión se renueva con la finalidad de llevar a cabo un análisis que derive en alternativas de solución a problemas prácticos y retos vinculados con la justicia electoral abierta.

Además de la recepción de trabajos escritos, se realizó una segunda etapa en la que los participantes expusieron de manera oral sus análisis, para la cual argumentaron y debatieron respecto a las alternativas propuestas.

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey fue la encargada en esta edición de coadyuvar con la difusión del concurso y la revisión de los trabajos recibidos. Se contó con 30 propuestas ciudadanas de ensayo que fueron evaluadas por un jurado formado por académicos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Complutense de Madrid, así como por una consejera del Instituto Nacional Electoral, quienes eligieron a los tres primeros lugares y tres trabajos sobresalientes que se compilan en la presente publicación.

ISBN 978-607-708-672-7



9 786077 086727